2026年税务师《税法（一）》基础打卡

第一章　税法基本原理

知识点1：税法的概念与特点

税法	（1）立法机关：全国人大及其常委会、地方人大及其常委会、行政机关 （2）调整对象：税收分配中形成的权利义务关系，不是税收分配关系 （3）狭义税法：仅指全国人大及其常委会正式立法的税收法律
	特点： （1）税法从立法过程来看是制定法：是制定而不是认可的 （2）税法从法律性质来看是义务性法规：不是授权性法规 （3）税法从内容来看是综合性法规：并非单一法律构成

1.（单选题）下列有关税法特点的说法，错误的是（　）。

A.税法属于制定法而非习惯法

B.从法律性质上看，税法属于授权性法规

C.税法是由国家制定而不是认可的

D.税法具有综合性

【正确答案】B

【答案解析】从法律性质上看，税法属于义务性法规，而不是授权性法规。

2.（单选题）下列关于税法概念和特征的表述中，不正确的是（　）。

A.税法是指有权的国家机关制定的有关调整税收分配过程中形成的权利义务关系的法律规范总和

B.全国人大及其常委会可以授权行政机关制定某些税法，获得授权的行政机关也是制定税法的主体的构成者

C.从立法层次上划分，包括由省级人民代表大会制定的地方性税收法规

D.税法直接调整的是税收分配关系

【正确答案】D

【答案解析】税法调整的是税收分配中形成的权利义务关系，而不是直接调整税收分配关系。

3.（多选题）根据规定，税法的特点包括（　）。

A.从立法过程来看，税法属于制定法

B.从法律性质看，税法属于义务性法规

C.从内容看，税法具有综合性

D.从内容看，税法具有单一性

E.从形式特征来看，具有强制性

【正确答案】ABC

【答案解析】本题考查的是税法的特点。选项 E，税收具有强制性、无偿性、固定性的特点，是税收的特点而不是税法的特点。

项目	具体内容
税收	1.从税收的本质来看， 税收是国家与纳税人之间形成的以国家为主体的社会剩余产品分配关系。 2.从形式特征来看， 税收具强制性、 无偿性、 固定性的特点。 3.从税收职能来看， 调节经济是其重要方面
税法	（1）立法机关包括：全国人大及其常委会、地方人大及其常委会、行政机关。 （2）税法调整对象是税收分配中形成的权利义务关系，而不是税收分配关系。 （3）狭义税法仅指国家最高权力机关正式立法的税收法律。
	特点： （1）从立法过程看，税法属于制定法（是制定而不是认可）。 （2）从法律性质看，税法属于义务性法规（不是授权性法规）。 （3）从内容看，税法具有综合性。

知识点 2：税法原则

税法基本原则	税法适用原则
（1）税收法律主义； （2）税收公平主义； （3）税收合作信赖主义； （4）实质课税原则	（1）法律优位原则； （2）法律不溯及既往原则； （3）新法优于旧法原则； （4）特别法优于普通法原则； （5）实体从旧，程序从新原则； （6）程序优于实体原则

1.（单选题）下列关于税法基本原则的表述中，不正确的是（ ）。

A.税收合作信赖主义与税收公平主义存在一定的冲突

B.税收公平最基本的含义是税收负担必须根据纳税人的负担能力分配，负担能力相等，税负相同；负担能力不等，税负不同

C.实质课税原则的意义在于防止纳税人的避税与偷税，增强税法适用的公正性

D.税收法律主义可以概括成课税要素法定、课税要素明确和依法稽征三个具体原则

【正确答案】A

【答案解析】税收合作信赖主义与税收法律主义存在一定的冲突。

2.（单选题）下列各项中，不属于税法适用原则的是（　）。

A.法律优位原则

B.实质课税原则

C.特别法优于普通法原则

D.程序优于实体原则

【正确答案】B

【答案解析】实质课税原则属于税法基本原则，不属于税法适用原则。

3.（多选题）根据税法的适用原则，下列说法正确的有（　）。

A.根据法律优位原则，效力低的税法与效力高的税法发生冲突，效力低的税法即是无效的

B.根据法律不溯及既往原则，一部新法实施后，对新法实施之前人们的行为不得适用新法，只能沿用旧法

C.同一机关制定的法律，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定

D.新法、旧法对同一事项有不同规定时，旧法的效力优于新法

E.根据实体从旧，程序从新原则，对于一项新税法公布实施之前发生的纳税义务在新税法公布实施之后进入税款征收程序的，原则上新税法不具有约束力

【正确答案】ABC

【答案解析】选项D，新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法；选项E，根据实体从旧，程序从新原则，对于一项新税法公布实施之前发生的纳税义务在新税法公布实施之后进入税款征收程序的，原则上新税法具有约束力。

【点评】本题考查的是税法的适用原则。

适用原则	含义
法律优位原则	税收法律的效力高于行政法规的效力，税收行政法规的效力高于税收行政规章效力，效力高的税法高于效力低的税法 。
法律不溯及既往原则	新法实施后，对新法实施之前人们的行为不适用新法，而只沿用旧法 。
新法优于旧法原则	新法旧法对同一事项有不同规定时，新法效力优于旧法
特别法优于普通法原则	对同一事项两部法律分别订有一般和特别规定时，特别规定的效力高于一般规定的效力

实体从旧、程序从新原则	实体法不具备溯及力，而程序法在特定条件下具备一定溯及力
程序优于实体原则	在税收争讼发生时，程序法优于实体法，以保证国家课税权的实现

知识点 3：税收法律关系

税收法律关系特点：

1.征税主体固定，只能是国家

2.仅体现国家单方面的意志

3.征纳双方权利义务关系不对等

4.财产所有权或支配权无偿单向转移

税收法律关系的基本构成

（一）税收法律关系的主体

1.征税主体

真正的征税主体是国家，而通过获得授权的税务机关成为法律意义上的征税主体。

2.纳税主体

（1）纳税人，即法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人。

（2）按身份不同分为：自然人、法人、非法人单位

（3）按征税权行使范围不同分为：居民纳税人、非居民纳税人

（二）税收法律关系的内容

（三）税收法律关系的客体

税收法律关系的产生、变更、消灭

（一）税收法律关系产生

（1）纳税义务产生的标志是纳税主体进行的应当课税的行为，如销售货物、取得应税收入等，不应是征税主体或其他主体的行为。

（2）国家颁布新税法、出现新的纳税主体都可能引发新的纳税行为出现，但其本身不直接产生纳税义务，税收法律关系的产生仅以纳税主体应税行为的出现为标志。

（二）税收法律关系变更

1.纳税人自身的组织状况发生变化

2.纳税人的经营或财产情况发生变化

3.税务机关组织结构或管理方式的变化

4.税法发生修订或调整

5.因不可抗力造成破坏

（三）税收法律关系消灭

1.纳税人已经履行纳税义务

2.纳税义务因超过追征期限而消灭

3.免除纳税义务

4.税法废止

5.纳税主体消失

【提示】免税导致法律关系消灭，减税导致法律关系变更。

1.（单选题）下列关于税收法律关系的说法，错误的是（　）。

A.关于税收法律关系的性质，有“权力关系说”和“债务关系说”两种不同的学说

B.税收法律关系是税法所确认和调整的，国家与纳税人之间在税收分配过程中形成的权利义务关系

C.税收法律关系的产生、变更、消灭是以主体双方意思表示一致为要件的

D.税收法律关系的产生应以引起纳税义务成立的法律事实为基础和标志

【正确答案】C

【答案解析】税收法律关系的产生、变更、消灭不以主体双方意思表示一致为要件。

2.（单选题）下列关于税收法律关系主体的说法中，错误的是（　）。

A.税务机关本身就是征税主体

B.严格意义上讲，只有国家才能享有税收的所有权，因此，国家是真正的征税主体

C.税收法律关系的主体，是指在税收法律关系中享有权利和承担义务的当事人

D.国家通过法律授权的方式赋予具体的国家职能机关来代其行使征税权力

【正确答案】A

【答案解析】税务机关之所以成为征税主体，是因为有国家的法定授权。

3.（多选题）下列各项中，能引起税收法律关系消灭的有（　）。

A.纳税人履行纳税义务

B.纳税主体消失

C.税法的修订

D.税法的废止

E.纳税义务的免除

【正确答案】ABDE

【答案解析】选项C属于引起税收法律关系变更的原因。

第二章　增值税

知识点 4：增值税概述

1.增值税计税依据为法定增值额，我国目前实行的是消费型增值税。

生产型	法定增值额＞理论增值额	不允许扣除固定资产价款
收入型	法定增值额＝理论增值额	允许扣除固定资产折旧费
消费型	法定增值额＜理论增值额	允许一次扣除固定资产价款

2.增值税计税方法

一般计税：应纳税额＝当期销项税额－当期进项税额

简易计税：应纳税额＝增值税销售额×征收率

3.增值税纳税人

一般纳税人：一般计税或简易计税

小规模纳税人：简易计税

4.进项税额抵扣方法

购进扣税法：买的时候就可以扣

核定扣除试点：卖的时候可以扣

1.（单选题）下列关于增值税的说法中，不正确的是（　）。

A.增值税是以单位和个人生产经营过程中取得的增值额为课税对象征收的一种税

B.增值额是企业在生产经营过程中新创造的那部分价值，即货物或服务价值中的 V＋M 部分，在我国相当于净产值或国民收入部分

C.增值税按对外购固定资产处理方式的不同，可划分为生产型增值税、收入型增值税和消费型增值税

D.生产型增值税是指计算增值税时，对外购固定资产价款只允许扣除当期计入产品价值的折旧费部分，作为课税基数的法定增值额相当于当期工资、利息、租金和利润等各增值项目之和

【正确答案】D

【答案解析】选项 D，收入型增值税，是指计算增值税时，对外购固定资产价款只允许扣除当期计入产品价值的折旧费部分，作为课税基数的法定增值额相当于当期工资、利息、租金和利润等各增值项目之和。

【提示】通俗的说，商品价值＝C＋V＋M，C 表示的是生产资料价值，V 表示的是劳动力的价值，M 表示的是剩余价值。增值税是对增值的部分征税的，而增值的部分就是 V＋M，C 在购进时是可以抵扣的。

2.（单选题）自 2009 年 1 月 1 日起，允许增值税一般纳税人抵扣固定资产的进项税额。这种类型的增值税被称为（　）。

A.收入型增值税

B.生产型增值税

C.消费型增值税

D.抵扣型增值税

【正确答案】C

【答案解析】消费型增值税是指计算增值税时，允许将当期购入的固定资产价款一次全部扣除，作为课税基数的法定增值额，相当于纳税人当期的全部销售额扣除外购的全部生产资料价款后的余额。

3.（多选题）下列关于增值税类型的说法，正确的有（　）。

A.生产型增值税对固定资产存在重复征税问题

B.收入型增值税对外购固定资产价款只允许扣除当期计入产品价值的折旧费部分

C.消费型增值税在购进固定资产的当期因扣除额大大增加，所以会减少财政收入

D.生产型增值税最能体现增值税优越性

E.消费型增值税既便于操作，也便于管理

【正确答案】ABCE

【答案解析】消费型增值税是三种类型增值税中最简便、最能体现增值税优越性的一种类型，我国实行消费型增值税。

知识点 5：增值税纳税人和扣缴义务人

纳税人：

一般规定	在中国境内销售货物、服务、无形资产、不动产（以下称应税交易），以及进口货物的单位和个人为增值税的纳税人。 【提示 1】个人，包括个体工商户和自然人。 【提示 2】销售货物、服务、无形资产、不动产，是指有偿转让货物、不动产的所有权，有偿提供服务，有偿转让无形资产的所有权或者使用权。
承包承租挂靠	单位以承包、承租、挂靠方式经营： （1）承包人、承租人、挂靠人以发包人、出租人、被挂靠人名义对外经营并由发包人、出租人、被挂靠人承担相关法律责任的，发包人、出租人、被挂靠人为纳税人； （2）其他情形下，承包人、承租人、挂靠人为纳税人。
资管运营	资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。法律另有规定的，从其规定。

报关进口货物	（1）一般情况：进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人为纳税人。 （2）代理进口：以海关开具的完税凭证上的纳税人为增值税纳税人。

扣缴义务人：

1.境外单位和个人在境内发生应税交易，以购买方为扣缴义务人；按照国务院的规定委托境内代理人申报缴纳税款的除外。

【提示】境外单位或者个人向自然人出租境内不动产，有境内代理人的，由境内代理人申报缴纳税款。

2.自然人发生符合规定的应税交易，支付价款的境内单位为扣缴义务人。代扣代缴的具体操作办法，由国务院财政、税务主管部门制定。

1.（单选题）下列有关增值税纳税人的说法不正确的是（　）。

A.从事销售或进口货物、提供应税服务的自然人不属于增值税纳税人

B.单位以承包方式经营的，承包人以发包方名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人

C.报关进口货物，凡是海关的完税凭证开具给委托方的，对代理方不征增值税

D.境外单位和个人在境内发生应税交易，以购买方为扣缴义务人；按照国务院的规定委托境内代理人申报缴纳税款的除外

【正确答案】A

【答案解析】在中华人民共和国境内（以下简称境内）销售货物、服务、无形资产、不动产（简称应税交易），以及进口货物的单位和个人（包括个体工商户），为增值税的纳税人。

2.（单选题）下列关于增值税纳税人与扣缴义务人的说法，不正确的是（　）。

A.除另有规定外，资管产品运营过程中发生的增值税应税交易，以资管产品管理人为纳税人

B.境外单位和个人在境内发生应税交易，以购买方为扣缴义务人，按照国务院的规定委托境内代理人申报缴纳税款的除外

C.自然人发生符合规定的应税交易，支付价款的境内单位为扣缴义务人

D.对报关进口的货物，以进口货物的发货人为进口货物的纳税人

【正确答案】D

【答案解析】对报关进口的货物，以进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人为进口货物的纳税人。

3.（2019年单选题）关于增值税纳税人的规定，说法正确的是（　）。

A.单位以承包方式经营的，承包人以发包人名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以承包人为纳税人

B.除另有规定外，资管产品运营过程中发生的增值税应税交易，以资管产品管理人为纳税人

C.境外单位在境内提供服务，一律以购买者为纳税人

D.报关进口货物，以进口货物的发货人为纳税人

【正确答案】B

【答案解析】选项 A，单位以承包方式经营的，承包人以发包人名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以发包人为纳税人；选项 C，境外单位和个人在境内发生应税交易，以购买方为扣缴义务人，按照国务院的规定委托境内代理人申报缴纳税款的除外；选项 D，对报关进口的货物，以进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人为进口货物的纳税人。

知识点 6：纳税人分类

1.小规模纳税人，是指年应征增值税销售额未超过 500 万元的纳税人。

【提示】年应征增值税销售额的确定

定义	年应征增值税销售额，是指纳税人在连续不超过 12 个月或 4 个季度的经营期内累计应征增值税销售额。 经营期是指在纳税人存续期内的连续经营期间，含未取得销售收入的月份或季度。
排除	纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入年应征增值税销售额的计算。
调整	因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整的销售额，应按纳税义务发生时间计入对应税款所属期销售额。

2.纳税人年应征增值税销售额超过小规模纳税人标准的，除以下两类情形外，应办理一般纳税人登记。

必须小规模	自然人
可选择小规模	不经常发生应税交易且主要业务不属于应税交易范围的非企业单位，选择按照小规模纳税人纳税的。 【提示】企业、个体户没有选择权，超标应登记为一般纳税人。

3.年应征增值税销售额未超过规定标准的纳税人，会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以办理一般纳税人登记。

4.其他应办理一般纳税人登记的情形

例如，享受免征增值税的国有粮食购销企业，从事成品油销售的加油站，实行汇总缴纳增值税的航空运输企业等纳税人，一律登记为一般纳税人。

5.纳税人登记为一般纳税人后，不得转为小规模纳税人。

一般纳税人登记期限：

调整超标	纳税人因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整销售额，年应征增值税销售额超过规定标准的，应自调整之日起 10 个工作日内。

自然超标	其他年应征增值税销售额超过规定标准的，应在超过规定标准的次月申报纳税期限内。
超期未办	纳税人未按规定期限办理相关手续的，自规定期限结束后 5 个工作日起按一般纳税人管理。 【提示】一般纳税人生效之日按规定确定。

一般纳税人生效时间确定：

基本规定	（1）除另有规定外，纳税人年应征增值税销售额超过规定标准的，一般纳税人生效之日为超过规定标准的当期 1 日。 （2）纳税人年应征增值税销售额未超过规定标准，办理一般纳税人登记的，一般纳税人生效之日为办理登记的当期 1 日。

1.（单选题）下列关于增值税纳税人的登记及管理的说法中，不正确的是（　）。

A.年应征增值税销售额超过小规模纳税人标准的自然人按照一般纳税人纳税

B.增值税小规模纳税人标准统一为年应征增值税销售额 500 万元及以下

C.纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入年应征增值税销售额

D.经营期是指在纳税人存续期内的连续经营期间，含未取得销售收入的月份或季度

【正确答案】A

【答案解析】年应征增值税销售额超过小规模纳税人标准的自然人按照小规模纳税人纳税。

2.（单选题）某按季申报的小规模纳税人，2026 年 10 月销售额超标，其一般纳税人生效之日及办理登记的时限，符合公告规定的是（ ）。

A.生效之日为 2026 年 10 月 1 日，应在 2026 年 11 月申报期内办理登记

B.生效之日为 2026 年 11 月 1 日，应在 2026 年 12 月申报期内办理登记

C.生效之日为 2026 年 10 月 1 日，应在 2026 年 10 月申报期内办理登记

D.生效之日为 2027 年 1 月 1 日，应在 2027 年 1 月申报期内办理登记

【正确答案】A

【答案解析】根据相关规定，销售额超标当期的 1 日为一般纳税人生效之日，应在超标次月申报期内办理登记。该纳税人 10 月超标，生效之日为 10 月 1 日，应在 11 月申报期内办理登记。

3.（多选题）下列纳税人的年应征增值税销售额超过增值税小规模纳税人登记标准，应该或可以登记为小规模纳税人的有（ ）。

A.自然人李某

B.享受免征增值税的国有粮食购销企业

C.不经常发生应税交易且主要业务不属于应税交易范围的非企业单位

D.从事成品油销售的加油站

E.实行汇总缴纳增值税的航空运输企业

【正确答案】AC

【答案解析】选项 B、D、E，享受免征增值税的国有粮食购销企业，从事成品油销售的加油站，实行汇总缴纳增值税的航空运输企业等纳税人，一律登记为一般纳税人。

知识点 7：增值税征税范围

项目	具体规定
销售或进口货物	货物包括：有形动产、电力、热力、气体等 进口货物，是指申报进入我国海关境内的货物
销售服务	服务包括：交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、生产生活服务
销售无形资产	是指转让无形资产所有权或者使用权的业务活动。 无形资产包括：技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权和其他无形资产。 （1）技术，包括专利技术和非专利技术。 （2）自然资源使用权，包括土地使用权、海域使用权、探矿权、采矿权、取水权和其他自然资源使用权。 （3）其他无形资产，包括基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权（包括特许经营权、连锁经营权、其他经营权）、经销权、分销权、代理权、会员权、席位权、网络游戏虚拟道具、域名、名称权、肖像权、冠名权、转会费以及其他不具实物形态，但能带来经济利益的资产。
销售不动产	是指转让不动产所有权的业务活动。 不动产包括：建筑物、构筑物等。 转让建筑物有限产权或者永久使用权的，转让在建的建筑物或者构筑物所有权的，以及在转让建筑物或者构筑物时一并转让其所占土地的使用权的，按照销售不动产缴纳增值税。

1.（单选题）下列有关现行增值税征收政策的规定，表述不正确的是（　）。

A.出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用，按照“陆路运输服务”征收增值税

B.纳税人已售票但客户逾期未消费取得的运输逾期票证收入，按照“其他生产生活服务”征收增值税

C.物业服务企业为业主提供的装修服务，按照“建筑服务”缴纳增值税

D.拍卖行受托拍卖取得的手续费或佣金收入，按照“经纪代理服务”缴纳增值税

【正确答案】B

【答案解析】选项 B，纳税人已售票但客户逾期未消费取得的运输逾期票证收入，按照“交通运输服务”征收增值税。

2.（2022 年单选题）下列服务不属于增值税生产生活服务征收范围的是（　）。

A.旅游娱乐服务

B.文化体育服务

C.教育医疗服务

D.贷款服务

【正确答案】D

【答案解析】贷款服务属于金融服务征收范围。生产生活服务，是指围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务活动以及为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动，包括研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务、商务辅助服务、文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务、加工修理修配服务和其他生产生活服务。

3.（多选题）下列各项中，属于增值税有形动产租赁服务项目的有（　）。

A.水路运输的光租业务

B.水路运输的期租业务

C.水路运输的程租业务

D.航空运输的湿租业务

E.航空运输的干租业务

【正确答案】AE

【答案解析】水路运输的程租、期租业务和航空运输的湿租业务，均属于交通运输服务。

知识点 8：视同应税交易的征税规定

1.单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；

2.单位和个体工商户无偿转让货物；

3.单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。

【提示 1】将外购货物用于集体福利或个人消费，不是视同应税交易，而是属于不得抵扣进项情形。

【提示 2】自然人无偿转让货物，不用视同应税交易计税；自然人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品，应视同应税交易计税。

【提示 3】将货物用于投资、抵债等用途，属于应税交易，不是视同应税交易。

1.（单选题）下列交易中，属于视同应税交易征收增值税的是（　）。

A.企业将购进的酒发放给职工作为福利

B.企业将上月购进的生产用钢材用于建造职工浴室

C.企业将委托加工的货物赠送给关联企业

D.企业将自产货物用于换取生产资料

【正确答案】C

【答案解析】选项 A、B，属于进项税额不得抵扣的行为，不属于视同应税交易，不征增值税；选项 D，以物易物属于增值税应税交易，不属于视同应税交易。

2.（单选题）下列业务不属于增值税视同应税交易的是（　）。

A.单位无偿向其他企业转让不动产

B.单位无偿为公益事业提供建筑服务

C.单位无偿向关联企业转让无形资产

D.单位无偿向灾区赠送自产货物

【正确答案】B

【答案解析】选项 ACD 均属于视同应税交易，需要征收增值税。

3.（多选题）下列情形属于增值税视同应税交易的有（　）。

A.某运输企业为地震灾区无偿提供公路运输服务

B.某外贸公司向贫困山区无偿捐赠货物

C.某动画公司聘用动画人才为本公司设计动画

D.某单位为希望小学无偿提供《暖春》电影放映服务

E.某运输公司向其他单位无偿转让金融商品

【正确答案】BE

【答案解析】有下列情形之一的，视同应税交易，应当依照规定缴纳增值税：

（1）单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；

（2）单位和个体工商户无偿转让货物；

（3）单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。

知识点 9：税率和征收率适用规则

情形	税务处理

纳税人发生两项以上应税交易涉及不同税率、征收率	分别核算 分别计税	未分别核算从高计税
纳税人发生一项应税交易涉及两个以上税率、征收率	按应税交易的主要业务适用税率、征收率	

【提示 1】上述一项应税交易，当同时符合下列条件：

（1）包含两个以上涉及不同税率、征收率的业务。

（2） 业务之间具有明显的主附关系。主要业务居于主体地位，体现交易的实质和目的；附属业务是主要业务的必要补充，并以主要业务的发生为前提。

【提示 2】一般纳税人特定业务计税规则

情形	适用税率
销售软件产品同时提供的软件安装、维护、培训等服务	软件产品税率
销售活动板房、机器设备、钢结构件等货物同时提供的安装服务	货物税率
充换电业务中销售电力产品同时收取的蓄电池更换、定位、维护等服务费	电力产品税率
提供交通工具租赁服务同时收取信息技术等服务费	租赁服务税率
纳税人发生的与上述情形类似的应税交易，比照执行	

1.（单选题）根据增值税政策的规定，企业下列行为应分别核算销售额计算缴纳增值税的是（ ）。

A.建筑公司为承建的某项工程同时提供建筑材料和承担建筑、安装业务服务

B.照相馆为某客户提供照相业务的同时向该客户销售相框

C.酒店开设客房、餐厅从事服务业务并附设商场销售货物

D.饭店向某客户提供餐饮服务的同时向该客户销售酒水饮料

【正确答案】C

【答案解析】选项 ABD，属于纳税人发生一项应税交易涉及两个以上税率、征收率的，按照应税交易的主要业务适用税率、征收率。

2.（单选题）根据增值税的现行规定，下列说法错误的是（ ）。

A.医院提供医疗服务并销售相应药品，适用医疗服务的税率

B.充换电业务中销售电力产品的同时收取蓄电池更换服务费，适用电力的税率

C.某商店销售商品的同时为该客户提供运输服务，适用货物的税率

D.纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，应分别计算缴纳增值税

【正确答案】D

【答案解析】选项D，纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，应按销售货物税率计算缴纳增值税。

3.（单选题）纳税人发生两项以上应税交易涉及不同税率、征收率的，未分别核算销售额的，其处理是（　）。

A.从低适用税率

B.从高适用税率

C.由主管税务机关确定适用税率

D.适用平均税率

【正确答案】B

【答案解析】纳税人发生两项以上应税交易涉及不同税率、征收率的，应当分别核算适用不同税率、征收率的销售额；未分别核算的，从高适用税率。

知识点 10：法定免税项目

1.农业生产者销售的自产农产品。

2.农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务。

3.家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治。

4.医疗机构提供的医疗服务。

医疗机构不包括营利性美容医疗机构。

5.古旧图书。

6.自然人销售的自己使用过的物品。

7.直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备。

8.外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备。

9.由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，残疾人个人提供的服务。

10.托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务。

11.婚姻介绍服务。

12.殡葬服务。

13.学校提供的学历教育服务，学生勤工俭学提供的服务。

【提示】非学历教育服务应纳税。一般纳税人提供非学历教育服务26年至27年可选择按3%征收率简易计税。

14.纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入。

【提示】门票收入，是指第一道门票收入。

1.（单选题）根据增值税的有关规定，下列销售行为免征增值税的是（　）。

A.农业生产者销售外购的农业产品

B.商业企业进口供残疾人专用的物品

C.外国政府、国际组织无偿援助的进口物资

D.商场（一般纳税人）销售的水产品罐头

【正确答案】C

【答案解析】选项A，农业生产者销售自产农产品免征增值税；选项B，由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，免征增值税，其他主体进口供残疾人专用的物品，不免增值税；选项D，一般纳税人销售水产品罐头应按13%的税率征收增值税。

2.（2016年单选题）下列业务中免征增值税的是（　）。

A.残疾人福利企业销售自产产品

B.民办职业培训机构的培训业务

C.残疾人服务机构提供的育养服务

D.单位销售自建住房

【正确答案】C

【答案解析】托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务，免征增值税。

3.（多选题）下列对于增值税减免税的说法中，正确的有（　）。

A.外国企业无偿援助的进口设备，免征增值税

B.农业生产者销售自产的农产品，免征增值税

C.纪念馆举办文化活动取得的第一道门票收入，免征增值税

D.学校提供的学历教育服务，免征增值税

E.学生勤工俭学提供的服务，免征增值税

【正确答案】BCDE

【答案解析】选项A，外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备，免征增值税。

知识点11：增值税销售额的确定

（一）一般销售方式下的销售额

包括	销售额：是指纳税人发生应税交易取得的与之相关的价款，包括货币和非货币形式的经济利益对应的全部价款，不包括按照一般计税方法计算的销项税额和按照简易计税方法计算的应纳税额。
	不含税销售额＝含税销售额/（1＋税率或征收率）

	【提示 1】含税金额：普通发票、零售金额等。 【提示 2】纳税人取得的财政补贴收入，与其销售收入或者数量直接挂钩的，应计算缴纳增值税。
不包括	全部价款，不包括纳税人代为收取的下列税费或者款项： （1）政府性基金或者行政事业性收费； （2）受托加工应征消费税的消费品所产生的消费税； （3）车辆购置税、车船税； （4）以委托方名义开具发票代委托方收取的款项。
发票	纳税人发生应税交易，应当向购买方开具发票。 有下列情形之一的，不得开具增值税专用发票： （1）应税交易的购买方为自然人； （2）应税交易免征增值税； （3）国务院财政、税务主管部门规定的其他情形。
外币折算	纳税人以人民币以外的货币结算销售额的，在折合成人民币计算时，折合率可以选择销售额发生的当日或者当月 1 日有效的人民币汇率中间价。 纳税人确定折合率后，12 个月内不得变更。

（二）特殊销售方式的销售额

1.折扣折让方式销售货物

折扣销售 （商业折扣） 先折扣后销售	（1）销售额和折扣额在同一张发票金额栏分别注明，可按折扣后销售额征税 （2）折扣额在备注栏注明或另开发票的不得从销售额中减除
销售折扣 （现金折扣） 先销售后折扣	折扣额不得从销售额中减除
销售折让/退回	开具红字专用发票从销售额中减除

【提示】纳税人发生应税交易，开具增值税专用发票后，发生开票有误或者销售折让、中止、退回等情形的，应当按照国务院税务主管部门的规定进行作废处理或者开具红字增值税专用发票；未按规定进行作废处理或者开具红字增值税专用发票的，不得扣减销项税额或者销售额。

2.以旧换新方式销售货物

一般货物	按新货同期销售价格确定销售额
金银首饰	旧金银首饰的作价允许从含税销售额中扣除 （自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日）

3.还本销售方式销售货物

不得从销售额中减除还本支出。

4.以物易物方式销售货物

双方均做购销处理，以各自发出的货物核算销售额。

【提示】双方均应计算销项税额（或简易计税税额），进项税额是否能抵扣看情况。

5.直销企业销售额

直销企业→直销员→消费者	（1）直销企业的销售额为其向直销员收取的全部价款 （2）直销员将货物销售给消费者时，应按照现行规定缴纳增值税
直销企业→消费者	直销企业通过直销员向消费者销售货物，直接向消费者收取货款，直销企业的销售额为其向消费者收取的全部价款

6.贷款服务销售额

（1）贷款服务，以提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入为销售额。

（2）金融机构发放贷款后，自结息日起 90 天内发生的应收未收利息按现行规定计算缴纳增值税。自结息日 90 天后发生的应收未收利息暂不缴纳增值税，待实际收到利息时按规定缴纳增值税。

7.直接收费金融服务销售额

直接收费金融服务，以提供直接收费金融服务收取的手续费、佣金、酬金、管理费、服务费、经手费、开户费、过户费、结算费、转托管费等各类费用为销售额。

（三）视同应税交易销售额

发生视同应税交易以及销售额为非货币形式的，纳税人应按照市场价格确定销售额。

（四）销售额明显偏低或者偏高且无正当理由

税务机关可以按顺序依照下列方法核定销售额：

1.按照纳税人最近时期销售同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均价格确定；

2.按照其他纳税人最近时期销售同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均价格确定；

3.按照组成计税价格确定。

1.（单选题）下列选项中，不计入增值税计税销售额的是（　）。

A.消费税税额

B.增值税税额

C.延期付款违约金

D.销售白酒时收取的包装物租金

【正确答案】B

【答案解析】增值税是价外税，所以增值税税额不计入销售额中。

2.（单选题）某商场为增值税一般纳税人，2026年9月采取还本销售方式销售家具，家具当期含税价格12.5万元，5年后还本5万元，该商场增值税的计税销售额为（　）万元。

A.12.50

B.12.40

C.11.06

D.0

【正确答案】C

【答案解析】纳税人采取还本销售货物的，不得从销售额中 减除还本支出。计税销售额＝12.5÷（1＋13%）＝11.06（万元）。

【提示】还本销售相关账务处理为：

1.预提还本支出

借：销售费用/财务费用等

　　贷：其他应付款——还本支出

2.到期支付还本额

借：其他应付款——还本支出

　　贷：银行存款

【点评】本题考查的是增值税特殊销售方式销售额的规定。

销售方式		税务处理
折扣折让	折扣销售	价格折扣：同一发票金额栏上的折扣额可减除
	销售折扣	折扣额不得减除
	销售折让	是原销售额的减少，开红字发票冲减销售额
以旧换新	金银首饰	旧金银首饰的作价允许从含税销售额中扣除
	其他货物	按新货同期售价确定销售额，不得扣减旧货收购价格
还本销售		销售额是货物销售价格，不得扣减还本支出
以物易物		双方均做购销处理，以各自发出的货物核算销售额

3.（2020 年单选题）金融机构提供贷款服务，增值税计税销售额是（　）。

A.贷款利息收入扣除金融服务收取的手续费的余额

B.取得的全部利息收入扣除借款利息后的余额

C.取得的全部利息及利息性质的收入

D.结息当日收取的全部利息应计入下期销售额

【正确答案】C

【答案解析】贷款服务，以提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入为销售额。

知识点 12：准予从销项税额中抵扣的进项

类型	抵扣金额	备注
凭票抵扣	从销售方取得的增值税专用发票上列明的增值税税额	一般纳税人或小规模开具
	购进机动车取得机动车销售统一发票上列明的增值税税额	--
	从海关取得进口增值税专用缴款书上列明的增值税税额	进口增值税：9%、13% （有优惠情形 3%、5%）
	自境外单位或个人购进服务、无形资产、不动产取得的完税凭证上列明的增值税额	应当具备书面合同、付款证明和境外单位对账单或发票
	收费公路通行费增值税电子普通发票上列明的增值税税额	均为通行费票据
	带有“通行费”字样的电子发票（普通发票）上列明的增值税税额	
	电子发票（航空运输电子客票行程单）上列明的增值税税额	均为旅客运输服务票据
	电子发票（铁路电子客票）包含的增值税税额	
计算抵扣	购入免税农产品取得农产品销售发票或农产品收购发票： 可抵扣进项税额＝买价×9%扣除率	部分行业试点进项核定扣除
	取得桥、闸通行费发票：	和一般通行费票据不同

	可抵扣进项税额＝发票金额/（1＋5%）×5%	
	取得列明旅客身份信息的公路、水路等其他客票： 进项税额＝票面金额÷（1＋3%）×3%	如：大巴车票、打车票

1.（单选题）下列关于纳税人购进农产品抵扣进项税的处理，说法不正确的是（　）。

A.取得一般纳税人开具的增值税专用发票的，以增值税专用发票上注明的增值税额为可抵扣的进项税额

B.从按照简易计税方法依照 3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的，以增值税专用发票上注明的金额和 3%的征收率计算可抵扣的进项税额

C.纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的部分鲜活肉蛋而取得的普通发票，不得作为计算抵扣进项税额的凭证

D.购进用于生产或者委托加工 13%税率货物的农产品，按照 9%的扣除率计算进项税额

【正确答案】B

【答案解析】选项 B，从按照简易计税方法依照 3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的，以增值税专用发票上注明的金额和 9%的扣除率计算可抵扣的进项税额。

2.（单选题）某企业为增值税一般纳税人，采用一般计税方法计算增值税。2026 年 6 月购入一栋办公楼用于一般计税项目，取得对方开具的增值税专用发票，注明不含税金额为 6000 万元，出让方转让该办公楼适用一般计税方法计税，则企业当年购入办公楼可以抵扣的进项税额为（　）万元。

A.264

B.360

C.540

D.0

【正确答案】C

【答案解析】可以抵扣的进项税＝6000×9%＝540（万元）。

3.（单选题）根据增值税现行规定，下列关于增值税进项税额抵扣的规定，说法错误的是（　）。

A.纳税人支付的桥、闸通行费，按照取得通行费发票上注明的收费金额计算抵扣进项税额＝（票价＋燃油附加费）÷（1＋9%）×9%

B.纳税人购进国内旅客运输服务，符合条件的其进项税额允许从销项税额中抵扣

C.取得电子发票（铁路电子客票）、电子发票（航空运输电子客票行程单）的，为发票上列明或包含的增值税税额

D.购进国内旅客运输服务，取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，公路、水路等其他旅客运输进项税额＝票面金额÷（1＋3%）×3%

【正确答案】A

【答案解析】纳税人支付的桥、闸通行费，按照取得通行费发票上注明的收费金额计算抵扣进项税额＝桥、闸通行费上注明的金额÷（1＋5%）×5%

知识点 13：不得从销项税额中抵扣的进项税额

非正常损失	非正常损失，是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除等情形。 【提示】自然灾害和正常损耗，其对应进项可以抵扣。 （1）非正常损失的购进货物，以及与之相关的加工修理修配服务和交通运输服务； （2）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配服务和交通运输服务； （3）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物和建筑服务； （4）非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物和建筑服务。不动产在建工程包括纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产。
个人消费	纳税人交际应酬消费属于个人消费。
贷款服务	纳税人购进贷款服务的利息支出，及其向贷款方支付的与该贷款服务直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用支出，对应的进项税额暂不得从销项税额中抵扣。
不得抵扣非应税交易	纳税人购进货物、服务、无形资产、不动产，用于同时符合下列情形的非应税交易（统称不得抵扣非应税交易），对应的进项税额不得从销项税额中抵扣： （1）发生增值税应税交易或视同应税交易以外的经营活动，并取得与之相关的货币或者非货币形式的经济利益； （2）不属于增值税法第六条规定的情形。 有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税： ①员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务； ②收取行政事业性收费、政府性基金； ③依照法律规定被征收、征用而取得补偿； ④取得存款利息收入； ⑤其他不属于应税交易的情形。（符合条件的资产重组等）

1.（单选题）某果汁加工厂为增值税一般纳税人，2026 年 8 月盘点时发现之前外购的一批免税农产品尚未生产领用因管理不善全部毁损，农产品账面成本 22620 元，外购库存的一批包装物因发生自然灾害全部毁

损，账面成本 32000 元，农产品和包装物的进项税额均已抵扣，该加工厂 2026 年 8 月应转出进项税额（　）元 。

A.2940.6

B.2237.14

C.8380.6

D.8820.0

【正确答案】B

【答案解析】自然灾害造成的损失不必做进项税额转出。该加工厂 2026 年 8 月应转出进项税额＝22620÷（1－9%）×9%＝2237.14（元）。

2.（单选题）某大型超市为增值税一般纳税人，2026 年 9 月购进的一批包装物，账面成本 20000 元，已抵扣进项税额，因自然灾害导致库存的该批包装物毁损。上月外购的一批免税农产品（原计划直接用于对外销售）因管理不善发生霉烂，账面成本 43000 元（其中包括支付给一般纳税人运输企业的运费成本为 3000 元），已抵扣进项税额。该大型超市当期应转出进项税额为（　）元。

A.7344.44

B.4226.04

C.4744.44

D.4252.75

【正确答案】B

【答案解析】因自然灾害损失的包装物，进项税可以抵扣，不需要做进项税转出。因管理不善造成的损失，需要做进项税转出。自 2019 年 4 月 1 日起，除特殊规定外，外购免税农产品发生不得抵扣进项税的情形，按照农产品采购成本÷（1－9%）×9%计算进项税额转出。应转出进项税额＝（43000－3000）÷（1－9%）×9%+3000×9%＝4226.04（元）。

3.（单选题）下列项目中，即使取得法定扣税凭证，其进项税额也不得从销项税额中抵扣的是（　）。

A.外购用于修建本单位职工浴室的材料

B.酒厂从农业生产者手中购进免税农产品用于生产粮食白酒

C.进口材料和零配件用于生产增值税应税产品

D.接受捐赠的用于应税交易的原材料

【正确答案】A

【答案解析】用于集体福利的外购材料，其进项税不可以抵扣。

知识点 14：进项税额加计抵减政策

加计抵减政策	自2026年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税的政策延续执行。 【提示】先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。
计算公式	当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额×加计比例 当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额
	【提示1】按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额。 【提示2】已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。
抵税规则	纳税人应按照现行规定计算一般计税方法下的应纳税额（抵减前的应纳税额）后，区分以下情形加计抵减: （1）抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。 （2）抵减前的应纳税额大于零，且大于当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。 （3）抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。 【提示】加计抵减额只能用于抵减一般计税方法计算的应纳税额，不能抵减简易计税项目税额。

1.（单选题）某先进制造业企业为增值税一般纳税人，2026年全年均适用进项税额加计抵减政策。2026年3月该企业销项税额120万元，进项税额30万元，转出上月已抵扣的进项税额10万元。上期末加计抵减余额为18万元，则该企业当月实际应缴纳的增值税税额为（　）万元。

A.80

B.80.5

C.81

D.100

【正确答案】C

【答案解析】自2026年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额×5%＝30×5%＝1.5（万元），当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额＝18＋1.5－10×5%＝19（万元），加计抵减前应缴纳的增值税税额＝销项税额－进项税额＝120－（30－10）＝100

（万元），大于当期可抵减加计抵减额 19 万元，所以本期实际抵减加计抵减额＝19（万元）。该企业当月实际缴纳的增值税税额＝100－19＝81（万元）。

2.（单选题）自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许符合条件的先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计抵减企业应纳增值税税额，该加计抵减的比例是（　）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【正确答案】A

【答案解析】自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人，先进制造业企业具体名单，由各省、自治区、直辖市、计划单列市工业和信息化部门会同同级科技、财政、税务部门确定。

3.（2025 年单选题）某先进制造业企业（为增值税一般纳税人）适用增值税加计抵减政策。2026 年 3 月申报进项税额 1300 万元，上期留抵税额 300 万元，进项税额转出 100 万元。该企业当月应计提加计抵减额为（　）万元。

A.60.00

B.175.50

C.180.00

D.58.50

【正确答案】A

【答案解析】2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。该企业当月应计提加计抵减额＝（1300-100）×5%＝60（万元）。

知识点 15：一般计税方法应纳税额的计算

应纳税额计算公式：应纳税额＝销项－（进项－进项转出）－留抵＋简易计税税额

实纳税额＝应纳税额－抵减税额－预缴税额

【提示】考虑进项加计抵减及留抵退税的影响。

1.（单选题）某家用电器生产厂为增值税一般纳税人，2026 年 10 月销售高清液晶电视机 50 台，合计含税金额为 226000 元，销售电磁炉 25 台，每台含税售价为 1130 元。该生产厂此项业务应确认的销项税额为（　）元。

A.38972.5

B.34000

C.29250

D.69030

【正确答案】C

【答案解析】应确认的销项税额＝226000÷（1＋13%）×13%＋25×1130÷（1+13%）×13%＝29250（元）。

2.（单选题）某纺织品生产企业为增值税一般纳税人，2026 年 5 月向商场销售纺织品取得不含税价款 1500 万元，开具增值税专用发票；向个体经销商销售纺织品取得含税销售收入 1200 万元，开具普通发票；当月从农业生产者手中购进棉花（尚未被生产领用）收购凭证注明买价为 300 万元，向一般纳税人企业购进棉纱支付不含税价款 800 万元，取得增值税专用发票。2026 年 5 月该纺织品生产企业应纳增值税（　）万元。

A.242.36

B.202.05

C.272.00

D.316.00

【正确答案】B

【答案解析】应纳增值税税额＝1500×13%＋1200÷（1＋13%）×13%－300×9%－800×13%＝202.05（万元）。

3.（单选题）甲鉴证咨询公司为增值税一般纳税人，机构所在地位于 A 市。2026 年 5 月安排公司员工去 B 市某企业提供咨询服务，取得含税价款 200000 元，已知外派员工小张当月乘坐飞机前往 B 市，取得航空运输电子客票行程单上注明增值税税额 181.65 元；外派员工小李乘坐火车前往 B 市，取得铁路电子客票上包含的增值税税额为 41.28 元，假设不考虑其他事项，甲鉴证咨询公司 5 月份应纳增值税额为（　）元。

A.11075.53

B.11097.82

C.11167.92

D.11242.11

【正确答案】B

【答案解析】应纳增值税税额＝200000÷（1＋6%）×6%－181.65－41.28＝11097.82（元）。

知识点 16：简易计税方法应纳税额的计算

一、小规模纳税人简易计税方法

（一）计算公式

应纳税额＝不含税销售额×征收率＝含税销售额÷（1＋征收率）×征收率

二、一般纳税人简易计税方法

（一）计算公式

应纳税额＝不含税销售额×征收率＝含税销售额÷（1＋征收率）×征收率

【提示】与小规模纳税人计算方法一致。

1.（单选题）某超市是增值税小规模纳税人，2026 年 10 月，该超市取得货物零售收入 200000 元；向对外捐赠部分外购商品，该外购商品市场零售价为 5000 元；销售一台使用 1 年的冰柜取得含税收入 1400 元。该超市以 1 个月为 1 个计税期间。该超市当月应纳增值税为（　　）元。

A.6011.65

B.1994.06

C.2043.56

D.5988.06

【正确答案】C

【答案解析】应纳增值税＝200000÷（1＋1%）×1%＋5000÷（1＋1%）×1%＋1400÷（1＋1%）×1%＝2043.56（元）。

2.（单选题）位于石家庄市的星光广告公司为增值税小规模纳税人，其为海天公司发布产品广告，2026 年 2 月向海天公司收取广告费 20 万元，该广告公司以 1 个月为 1 个计税期间。星光广告公司应缴纳增值税为（　）万元。

A.1.20

B.1.00

C.0.20

D.0

【正确答案】C

【答案解析】自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的增值税应税交易，依照 3%征收率减按 1%征收率征收增值税。应缴纳增值税＝20÷（1＋1%）×1%＝0.20（万元）。

3.（单选题）博学公司为从事专业教育培训的机构，为增值税一般纳税人。2026 年 1 月提供教育测评、考试、招生等服务，取得含税收入 26 万元。该公司选择按简易计税方法计税，博学公司 1 月应缴纳增值税（　）万元。

A.1.24

B.0.76

C.0

D.1.14

【正确答案】B

【答案解析】教育辅助服务，包括教育测评、考试、招生等服务。一般纳税人提供非学历教育服务、教育辅助服务，可以选择简易计税方法计税，征收率3%。1月应缴纳增值税＝26÷（1＋3%）×3%＝0.76（万元）。

知识点17：进口环节增值税

征税范围	报关进境的应税货物
纳税人	（1）进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人 （2）代理进口的货物为海关完税凭证上注明的纳税人
适用税率	同国内销售同类货物税率：13%、9% 【提示】进口抗癌药品、罕见病药品　，减按3%征收进口增值税；特定飞机进口，减按5%征收进口增值税。
税额计算	进口增值税＝组成计税价格×税率
	组成计税价格＝关税计税价格＋关税＋消费税 ＝（关税计税价格＋关税）÷（1－消费税税率）
	关税计税价格：以成交价格以及该货物运抵中国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费为基础确定
	计算步骤： 关税计税价格→关税→组价→增值税/消费税/车辆购置税

1.（单选题）某汽车贸易进出口公司为增值税一般纳税人，2026年6月进口2辆燃油小汽车，关税计税价格为120万元，关税税额9万元，燃油小汽车消费税税率5%，则应纳进口环节增值税是（　）万元。

A.17.65

B.24.42

C.29.32

D.26.53

【正确答案】A

【答案解析】进口应纳增值税＝（关税计税价格＋关税）/（1－消费税税率）×13%＝（120＋9）÷（1－5%）×13%＝17.65（万元）。

【点评】本题考查的是一般货物进口的增值税规定。

项目	具体规定
范围	报关进口的应税货物应缴纳增值税。
纳税人	（1）进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人。 （2）代理进口的货物以海关完税凭证上注明的人。
税率	按货物类别适用税率 13%或 9%，不适用征收率。
税额计算	组成计税价格＝关税计税价格＋关税＋消费税 ＝（关税计税价格＋关税）/（1－消费税税率） 进口增值税＝组成计税价格×税率

2.（单选题）某企业（小规模纳税人）2026 年 2 月进口小型机器一批，关税计税价格为 150 万元，假设进口关税税率为 20%，支付国内运输企业的不含税运输费用 0.2 万元。该企业进口环节应纳增值税为（　）万元。

A.23.40

B.19.50

C.23.43

D.30.00

【正确答案】A

【答案解析】（1）进口关税＝150×20%＝30（万元）。

（2）进口环节增值税＝（150＋30）×13%＝23.40（万元）。

【点评】本题考查的是一般货物进口的增值税规定。

项目	具体规定
范围	报关进口的应税货物应缴纳增值税。
纳税人	（1）进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人。 （2）代理进口的货物以海关完税凭证上注明的人。
税率	按货物类别适用税率 13%或 9%，不适用征收率。
税额计算	组成计税价格＝关税计税价格＋关税＋消费税

	＝（关税计税价格＋关税）/（1－消费税税率） 进口增值税＝组成计税价格×税率

3.（单选题）2026 年 5 月，某汽车生产企业进口小汽车成套配件一批，境外成交价格 136 万美元，运抵中国境内输入地点起卸前的运输费 10 万美元、保险费 2 万美元，购货佣金 1 万元人民币。小汽车成套配件进口关税税率为 25%，人民币汇率中间价为 1 美元兑换人民币 6.8 元。该汽车生产企业进口小汽车成套配件应纳增值税是（　）万元。

A.159.12

B.151.39

C.163.54

D.174.33

【正确答案】C

【答案解析】该汽车生产企业进口小汽车成套配件应纳增值税＝（136＋10＋2）×6.8×（1＋25%）×13%＝163.54（万元）。

【点评】购货佣金是境内企业支付给境外的自己的采购代理人的佣金，境外代理人常年为企业服务，给其支付的佣金不是单独为此笔进口货物发生的，所以不能计入此笔进口货物的计税价格中。

销售佣金是指卖方代理人为卖方寻找买主，或者为卖方促成交易而获得的报酬，需要计入计税价格。

知识点 18：增值税免抵退税和免退税的计算

（一）免退税法

增值税应退税额＝增值税退（免）税计税依据×出口退税率

【提示】退税率低于适用税率的，相应计算出的差额部分的税款计入出口业务成本　。

（二）免抵退税法

1.“免抵退”含义

“免”税，是指免征出口环节增值税；

“抵”税，是出口对应的进项税额抵减应纳增值税税额 ；

〔不包括适用增值税即征即退、先征后返（退）、简易计税方法计算的应纳增值税税额〕

“退”税，是指出口对应进项未抵减完的部分予以退还。

2.基本计算公式推导——“剔抵比退”四步

（1）退税率≤征税率，所以出口负担的进项税不一定全退。

征退之差＝外销额×（征税率－退税率）

（2）外销应退税额＝外销进项－征退之差

内销应纳税额＝内销销项－内销进项

当期应纳税额（内外销综合）

＝内销应纳税额－外销应退税额

＝（内销销项－内销进项）－（外销进项－征退之差）

＝内销销项－（全部进项－征退之差）

（3）理论退税额＝外销额×退税率

（4）比较当期期末留抵税额和理论退税额，退较小者

3.修正公式

如果出口企业存在免税购进原材料的情况，应在外销额中减除免税购进原材料价格。

4.官方公式

（1）当期应纳税额	当期应纳税额＝当期销项税额-（当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额　） 当期不得免征和抵扣税额＝当期出口货物离岸价或者出口货物销售额×外汇人民币折合率×（出口货物适用税率－出口货物退税率）-当期不得免征和抵扣税额抵减额 当期不得免征和抵扣税额抵减额＝当期免税购进原材料价格×（出口货物适用税率-出口货物退税率　）
	若当期实际不得免征和抵扣税额抵减额大于当期出口货物离岸价或者出口货物销售额×外汇人民币折合率×（出口货物适用税率-出口货物退税率）的，则　： 当期不得免征和抵扣税额抵减额＝当期出口货物离岸价或者出口货物销售额×外汇人民币折合率×（出口货物适用税率-出口货物退税率　）
（2）当期免抵退税额	当期免抵退税额＝当期出口货物离岸价或者出口货物销售额或者跨境销售服务、无形资产取得的收入×外汇人民币折合率×出口退税率-当期免抵退税额抵减额 当期免抵退税额抵减额＝当期免税购进原材料价格×出口货物退税率
（3）当期应退税额和免抵税额	①当期期末留抵税额≤当期免抵退税额，则 当期应退税额＝当期期末留抵税额 当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额
	②当期期末留抵税额>当期免抵退税额，则

	当期应退税额＝当期免抵退税额 当期免抵税额＝0
	【提示】当期期末留抵税额为当期增值税及附加税费申报表中“期末留抵税额”

1.（单选题）某钢厂为增值税一般纳税人，增值税税率 13%，退税率 9%。2026 年 6 月外购料件一批，取得的增值税专用发票注明价款 200 万元，增值税 26 万元，货已入库。当月进口料件一批，已按购进法向税务机关办理了《生产企业进料加工贸易免税证明》，当期免税购进原材料价格为 25 万美元。当月进料加工复出口钢配件的离岸价格 75 万美元，内销配件不含税销售额 80 万元。该钢厂上期期末留抵税额 5 万元。假设美元对人民币的汇率为 1：7.2，钢厂进料加工复出口符合相关规定。该钢厂当期应退税额（　）万元。

A.26.2

B.6.2

C.36

D.32

【正确答案】B

【答案解析】当期免抵退税不得免征和抵扣税额＝75×7.2×（13%－9%）－25×7.2×（13%－9%）＝14.4（万元），当期应纳税额＝80×13%－（26－14.4）－5＝-6.2（万元），免抵退税额＝75×7.2×9%－25×7.2×9%＝32.4（万元），应退税额为 6.2 万元。

【点评】1.免抵退税不得免征和抵扣税额＝出口离岸价格×外汇牌价×（出口货物征税率－退税率）－免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额。

2.免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额＝当期免税购进原材料价格×（出口货物征税率－出口货物退税率）。

3.当期应纳税额＝内销销项税额－（进项税额－免抵退税不得免征和抵扣税额）－上期末留抵税额

4.免抵退税额＝出口离岸价格×外汇牌价×退税率－免抵退税额抵减额。

5.免抵退税额抵减额＝当期免税购进原材料价格×出口货物退税率。

6.比较后确定应退税额、免抵税额或留抵税额。

2.（单选题）某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人，出口货物征税率为 13%，退税率为 9%。2026 年 5 月，出口设备 40 台，出口收入折合人民币 200 万元；国内销售设备取得不含税销售收入 100 万元人民币，增值税税额 13 万元；国内购进货物取得增值税专用发票注明价款为 400 万元，税额 52 万元，上期期末留抵税额 5 万元，取得的增值税专用发票已申报抵扣进项税额，该生产企业 5 月份留抵下期抵扣的税额是（　）万元。

A.0

B.18

C.26

D.68

【正确答案】B

【答案解析】当期免抵退税不得免征和抵扣税额＝200×（13%－9%）＝8（万元）。

当期应纳税额＝100×13%－（52－8）－5＝-36（万元）。

出口货物免抵退税额＝200×9%＝18（万元）。

按规定，如当期期末留抵税额＞当期免抵退税额时：

当期应退税额＝当期免抵退税额。

即该企业当期的应退税额＝18（万元）。

当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额。

该企业当期免抵税额＝18－18＝0。

5月期末留抵结转下期继续抵扣税额＝36－18＝18（万元）。

【点评】本题考查的是增值税出口免抵退税计算。

基本公式	（1）免抵退税不得免征和抵扣税额＝出口离岸价格×外汇牌价×（出口货物征税率－退税率） （2）当期应纳税额＝内销销项税额－（进项税额－免抵退税不得免征和抵扣税额）－上期末留抵税额 （3）免抵退税额＝出口离岸价格×外汇牌价×退税率 （4）比较后确定应退税额、免抵税额或留抵税额
修正公式	（1）免抵退税不得免征和抵扣税额＝出口离岸价格×外汇牌价×（出口货物征税率－退税率）－免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 （2）免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额＝当期免税购进原材料价格×（出口货物征税率－出口货物退税率） （3）当期应纳税额＝内销销项税额－（进项税额－免抵退税不得免征和抵扣税额）－上期末留抵税额 （4）免抵退税额＝出口离岸价格×外汇牌价×退税率－免抵退税额抵减额 （5）免抵退税额抵减额＝当期免税购进原材料价格×出口货物退税率 （6）比较后确定应退税额、免抵税额或留抵税额

3.（单选题）某外贸公司2026年6月购进及出口情况如下：（1）2日从国内采购小汽车1000辆，不含税单价80000元/辆；12日从国内采购轮胎3000只，不含税单价600元/只（均是从一般纳税人处采购且已

取得增值税专用发票）。（2）22日将外购的小汽车500辆报关出口，离岸单价20000美元/辆，28日出口轮胎2000只，离岸单价200美元/只（美元对人民币汇率为1∶7.2）。已知退税率：汽车13%，轮胎13%，出口业务财务上做销售处理并已收汇。该笔出口业务应退增值税为（　）元。

A.4516000.00

B.5356000.00

C.6210060.20

D.6228160.80

【正确答案】B

【答案解析】适用免退税办法的外贸企业出口货物(委托加工、委托修理修配货物除外)增值税退(免)税的计税依据，为购进出口货物的增值税专用发票注明的金额或者海关进口增值税专用缴款书注明的计税价格。外贸企业出口货物应退增值税税额为购进货物所取得的增值税专用发票上注明的单价和出口数量与该货物所适用的退税率的乘积，与出口时的离岸单价没有关系。6月份出口业务应退增值税＝500×80000×13%＋2000×600×13%＝5356000（元）。

知识点19：预缴税款及特定应税交易的增值税政策

1.纳税人提供建筑服务：

类别	情形	预缴计算（一律差额预缴）
跨地区建筑服务	一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝（当期全部含税价款-支付的分包款）÷（1＋9%）×2%
	一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝（当期全部含税价款-支付的分包款）÷（1＋3%）×3%
	小规模纳税人简易计税 （26.1.1-27.12.31）	应预缴税款＝（当期全部含税价款-支付的分包款）÷（1＋1%）×1%
预收款建筑服务	一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝（当期取得的预收款-支付的分包款）÷（1＋9%）×2%
	一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝（当期取得的预收款-支付的分包款）÷（1＋3%）×3%
	小规模纳税人简易计税 （26.1.1-27.12.31）	应预缴税款＝（当期取得的预收款-支付的分包款）÷（1＋1%）×1%

2.房地产企业销售自行开发的房地产项目：

情形	预缴计算（一律全额预缴）
一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝当期取得的预收款÷（1＋9%）×3%
一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期取得的预收款÷（1＋5%）×3%
小规模纳税人简易计税	应预缴税款＝当期取得的预收款÷（1＋3%）×3%

3.纳税人以经营租赁方式出租其取得的不动产：

情形	预缴计算（一律全额预缴）
一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝当期全部含税价款　÷（1＋9%）×3%
一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期全部含税价款　÷（1＋5%）×5%
小规模纳税人简易计税	应预缴税款＝当期全部含税价款　÷（1＋3%）×3%
	个体户出租住房 应预缴税款＝当期全部含税价款　÷（1＋1.5%）×1.5%

4.纳税人转让其取得的不动产：

情形	自建（全额预缴）	非自建（差额预缴）
一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋9%）×5%	应预缴税款＝（当期全部含税价款-不动产购置原价或者取得不动产时的作价　）÷（1＋9%）×5%
一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋5%）×5%	应预缴税款＝（当期全部含税价款-不动产购置原价或者取得不动产时的作价　）÷（1＋5%）×5%
小规模纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋3%）×3%	应预缴税款＝（当期全部含税价款-不动产购置原价或者取得不动产时的作价　）÷（1＋3%）×3%
小规模个体户转让购买不足2年住房	购买的住房 不涉及此项	应预缴税款＝当期全部含税价款　÷（1＋3%）×3%

1.（单选题）乙工厂为增值税小规模纳税人，2019年6月购入一处仓库，购置原价为100万元，2026年3月将该仓库以公允价值180万元抵债给供应商丙企业，不考虑其他业务，以上价款均为含税价款，乙工厂3月份应缴纳增值税税额为（　）万元。

A.2.33

B.3.81

C.5.24

D.8.57

【正确答案】A

【答案解析】非房地产企业（小规模纳税人）转让取得的不动产，应按照 3%的征收率差额纳税，应缴纳增值税税额＝（ 180－ 100）÷（ 1＋ 3%）× 3%＝ 2.33（万元）。

【点评】本题考查的是增值税应纳税额的计算（不含房企销售自行开发的房地产项目和个人转让住房）。

计税方法	计税公式
一般计税	自建和非自建：销项税额＝收入÷（1＋9%）×9% 自建：预缴税款＝收入÷（1＋9%）×5% 非自建：预缴税款＝（收入－购置原价或作价）÷（1＋9%）×5%
一般纳税人简易计税	自建：应纳税额＝收入÷（1＋5%）×5% 非自建：应纳税额＝（收入－购置原价或作价）÷（1＋5%）×5% 自建：预缴税款＝收入÷（1＋5%）×5% 非自建：预缴税款＝（收入－购置原价或作价）÷（1＋5%）×5%
小规模纳税人简易计税	自建：应纳税额＝收入÷（1＋3%）×3% 非自建：应纳税额＝（收入－购置原价或作价）÷（1＋3%）×3% 自建：预缴税款＝收入÷（1＋3%）×3% 非自建：预缴税款＝（收入－购置原价或作价）÷（1＋3%）×3%

2.（单选题）下列关于提供不动产经营租赁服务增值税征收管理的规定，说法不正确的是（　）。

A.纳税人提供道路通行服务，在道路所在地预缴增值税

B.自然人采取一次性收取租金的形式出租不动产，取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊，分摊后月租金收入未到达小规模纳税人起征点的，可享受小规模纳税人免征增值税优惠政策

C.一般纳税人出租其2016年5月1日后取得的不动产，适用一般计税方法计税

D.自然人出租住房，按照3%的征收率减按1.5%计算应纳税额

【正确答案】A

【答案解析】纳税人提供道路通行服务不需要预缴增值税，道路通行服务（包括过路费、过桥费、过闸费等 ）等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按 3%的征收率计算应纳税额。

一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费，可以选择适用简易计税方法，按照 5%的征收率计算缴纳增值税。

不符合简易征收条件的，按照 9%增值税税率征税。

3.（单选题）纳税人跨地级行政区提供建筑服务，按照规定应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过规定期限没有预缴税款的，由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理，该规定的期限是（ ）。

A.3 个月

B.6 个月

C.9 个月

D.12 个月

【正确答案】B

【答案解析】纳税人跨地级行政区提供建筑服务，按照规定应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过 6 个月没有预缴税款的，由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。

知识点 20：增值税的纳税义务发生时间

发生应税交易	纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日；先开具发票的，为开具发票的当日。
	【提示 1】收讫销售款，是指纳税人发生应税交易过程中或者完成后收到款项。【提示 2】取得销售款项索取凭据的当日，是指书面合同确定的付款日期，未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，是指应税交易完成的当日，即货物发出、服务完成、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或者不动产转让完成的当日。
发生视同应税交易	纳税义务发生时间为完成视同应税交易的当日。
	【提示】完成视同应税交易的当日，是指货物发出、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或者不动产转让完成的当日。
出口货物	报关出口日期早于上述规定的纳税义务发生时间的，纳税义务发生时间为货物

	报关出口的当日。
进口货物	纳税义务发生时间为货物报关进口的当日。
扣缴义务发生时间	纳税人增值税纳税义务发生的当日。

1.（单选题）根据增值税相关规定，纳税人提供不动产租赁服务采取预收款方式的，增值税纳税义务的发生时间是（　）。

A.出租方收到第一笔货款的当日

B.不动产权属变更的当日

C.承租方使用不动产的当日

D.首次提供服务的实际开始当日和合同约定当日孰先

【正确答案】D

【答案解析】纳税人销售服务，先收取价款再分期或者分次提供服务的，以首次提供服务的实际开始当日和合同约定的当日，按照孰先原则确定纳税义务发生时间，纳税人应当就收到的全部价款申报缴纳增值税。

2.（单选题）下列关于增值税纳税义务发生时间的说法中，不正确的是（　）。

A.纳税人提供应税服务先开具发票的，纳税义务发生时间为开具发票的当日

B.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的，纳税义务发生时间为租赁服务结束时

C.纳税人从事金融商品转让的，纳税义务发生时间为金融商品所有权转移完成的当日

D.纳税人发生视同应税交易的，纳税义务发生时间为完成视同应税交易的当日

【正确答案】B

【答案解析】纳税人销售服务，先收取价款再分期或者分次提供服务的，以首次提供服务的实际开始当日和合同约定的当日，按照孰先原则确定纳税义务发生时间，纳税人应当就收到的全部价款申报缴纳增值税。

3.（单选题）甲公司采取预收货款方式向乙公司销售货物，在 9 月 10 日收到乙公司的预付货款；甲公司于 10 月 30 日发出货物。按我国增值税法的规定，甲公司增值税纳税义务发生时间应当为（　）。

A.8 月 18 日

B.9 月 20 日

C.9 月 28 日

D.10 月 30 日

【正确答案】D

【答案解析】采取预收货款方式销售货物，增值税纳税义务发生时间为货物发出的当日。

第三章　消费税

知识点 21：消费税纳税人、税目

纳税人：在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口应税消费品的单位和个人，国务院确定的销售应税消费品的其他单位和个人，为消费税的纳税人。

税目：

税目	详解
烟	包括：卷烟、雪茄烟、烟丝、电子烟。 卷烟包括：进口卷烟、白包卷烟、手工卷烟、未纳入计划的企业及个人生产的卷烟。 电子烟包括：烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品
酒	包括：白酒、黄酒、啤酒、其他酒。 啤酒包括：无醇啤酒、啤酒源、菠萝啤酒、果啤、啤酒屋利用啤酒生产设备生产的啤酒。 不包括：调味料酒。
高档化妆品	不含增值税的销售价或完税价在 10 元/毫升（克）或 15 元/片（张）及以上。 包括：高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品、成套化妆品。 不包括：普通护肤护发品，舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩、发胶、头发漂白剂等。
贵重首饰及珠宝玉石	包括：人造金银、合成金银首饰、合成宝石、宝石坯等。
高尔夫球及球具	包括：球、球杆、球包。 球杆包括：杆头、杆身、握把。
高档手表	不含增值税单价 10000 元（含）以上的各类手表
游艇	包括：艇身长度大于 8 米（含）小于 90 米（含）用于水上运动和休闲娱乐等非营利活动的各类机动艇。 不包括：无动力艇、帆艇。
鞭炮焰火	不包括：体育上用的发令纸、鞭炮药引线
木制一次性筷子	包括：未经打磨、倒角的木制一次性筷子。 不包括：竹制筷子、木制非一次性筷子
实木地板	包括：各种实木地板、实木指接地板、实木复合地板及用于装饰墙壁、天棚的侧端面

	为榫、槽的实木装饰板、未经涂饰的素板
小汽车	包括：乘用车、中轻型商用客车、超豪华小汽车。 包括：购进乘用车或中轻型商用客车整车改装的汽车。 不包括：沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车；购进货车或厢式货车改装生产的商务车、卫星通讯车等专用汽车。
	【提示】超豪华小汽车政策变化 旧政：每辆零售价格130万及以上的乘用车和中轻型商用客车。 新政：25年7月20日起，每辆零售价格90万及以上各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车。
摩托车	不包括：气缸容量250毫升（不含）以下的小排量摩托车
成品油	包括：汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油。 （1）不包括：变压器油、导热类油等绝缘油类产品。 （2）暂缓征收：航空煤油、航天煤油。 （3）免税情形：符合条件的纯生物柴油免税；生产成品油过程中作燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油免税；对以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免税。
电池	包括：原电池、蓄电池、燃料电池、太阳能电池、其他电池。 免税：无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池、全钒液流电池
涂料	免税：施工状态下挥发性有机物（VOC）含量低于420克/升（含）的涂料

1.（单选题）下列关于消费税纳税人的说法，正确的是（　）。

A.零售金银首饰的纳税人是消费者

B.超豪华小轿车零售环节的纳税人是消费者

C.携带卷烟入境的纳税人是携带者

D.卷烟批发单位之间批发卷烟的纳税人是上级批发企业

【正确答案】C

【答案解析】选项A，零售金银首饰的纳税人是零售单位和个人，消费者是最终的负税人；选项B，超豪华小轿车零售环节的纳税人是零售单位和个人；选项D，卷烟批发单位和个人为消费税纳税人，卷烟批发

企业之间销售的卷烟不纳消费税。个人携带或者邮寄入境的应税消费品的消费税，连同关税一并计征，由携带入境者或者收件人缴纳消费税，因此选项 C 说法正确。

2.（单选题）根据我国现行消费税的规定，下列选项中不应缴纳消费税的是（　）。

A.生产销售无醇啤酒

B.外购中轻型商用客车整车改装的小汽车

C.以柴油、柴油组分调和生产的生物柴油

D.外购货车改装生产的卫星通信车

【正确答案】D

【答案解析】选项 A，无醇啤酒比照啤酒征税；选项 B，对于购进中轻型商用客车整车改装生产的汽车，应按规定征收消费税；选项 C，以柴油、柴油组分调和生产的生物柴油也属于柴油税目征收范围内；选项 D，外购货车或厢式货车改装生产的商务车、卫星通信车等专用汽车不属于消费税征税范围，不缴纳消费税。

3.（多选题）企业生产销售的下列货物中，应当征收消费税的有（　）。

A.变压器油、导热类油等绝缘油类产品

B.燃料油

C.甲醇汽油

D.食用油

E.柴油

【正确答案】BCE

【答案解析】选项 A，变压器油、导热类油等绝缘油类产品不属于应征消费税的“润滑油”，不征收消费税，选项 D，食用油不征收消费税。

知识点 22：消费税计税依据

包括	销售额＝全部价款＋价外费用 销售额＝含增值税的销售额÷（1＋增值税税率或征收率）
不包括	（1）同时符合以下条件的代垫运输费用： ①承运部门的运输费用发票开具给购买方的； ②纳税人将该项发票转交给购买方的。
	（2）同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费： ①由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费； ②收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据；

	③所收款项全额上缴财政。

1.（单选题）下列关于应税消费品销售额确定的规定，表述错误的是（　）。

A.应税消费品的销售额包括代垫运输费用

B.应税消费品的销售额不包括应向购买方收取的增值税税额

C.应税消费品连同包装物销售的，无论包装物是否单独计价，也不论在会计上如何核算，均应并入应税消费品的销售额中征收消费税

D.对啤酒生产企业销售的啤酒，应当以生产企业出厂价格与关联销售单位对外销售价格孰高者作为确定消费税税额的标准

【正确答案】A

【答案解析】选项A，满足相关条件的代垫的运输费用不属于价外费用，不计入应税消费品的销售额。 选项D，啤酒消费税的计税方式为“从量定额”，但单位税额的划分标准，取决于啤酒出厂价格（含包装物及包装物押金）。

【点评】本题考查消费税销售额的确定。

应税消费品的销售额包括销售应税消费品从购买方收取的全部价款和价外费用。但同时符合以下条件的代垫运输费用不属于价外费用：

（1）承运部门的运输费用发票开具给购买方的；

（2）纳税人将该项发票转交给购买方的。

2.（单选题）根据税法规定，自产自用应税消费品的，从量定额计税的依据为（　）。

A.应税消费品的移送使用数量

B.应税消费品的自产数量

C.应税消费品的销售数量

D.收回的应税消费品数量

【正确答案】A

【答案解析】自产自用应税消费品的，从量定额计税的依据为应税消费品的移送使用数量。

【点评】本题考查的是消费税从量定额的计税依据。销售数量是指应税消费品的数量，具体为：

（1）销售应税消费品的，为应税消费品的销售数量；

（2）自产自用应税消费品的，为应税消费品的移送使用数量；

（3）委托加工应税消费品的，为纳税人收回的应税消费品数量；

（4）进口的应税消费品，为海关核定的应税消费品进口征税数量。

3.（多选题）白酒生产企业销售自产白酒时向购买方收取的下列款项中，不应并入销售额计征消费税的有（　）。

A.承运部门的运费发票开给购买方且由销售方转交给购买方的运输费用

B.延期付款利息

C.优质费

D.增值税税额

E.品牌使用费

【正确答案】AD

【答案解析】应税消费品的销售额包括销售应税消费品从购买方收取的全部价款和价外费用，但不包括向购买方收取的增值税税额。符合条件的代垫运输费用，不属于价外费用，不应并入销售额计征消费税。同时符合以下条件的代垫运输费用，不属于价外费用，不计入销售额征收消费税：（1）承运部门的运输费用发票开具给购买方的；（2）纳税人将该项发票转交给购买方的。

【提示】《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》第六条所称价外费用，是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。

知识点 23：包装物押金的规定

包装物押金类型	消费税处理
啤酒、黄酒、成品油	无关：从量计征
啤酒、黄酒以外酒类	特殊处理：收取 √ 逾期（超 1 年）×
其他货物	一般处理：收取× 逾期（超 1 年）√

1.（单选题）消费税纳税人销售除啤酒、黄酒以外的酒类产品时，另外收取的包装物押金，应计入货物销售额征收消费税的具体时限为（　）。

A.无合同约定的，在一年之内计入

B.有合同约定的，在不超过合同约定的时间内计入

C.有合同约定的，合同逾期的时候计入，但合同的期限必须在一年以内

D.无论有无约定，一律在收取时一并计入销售额

【正确答案】D

【答案解析】生产企业销售酒类产品（啤酒、黄酒除外）而收取的包装物押金，无论押金是否返还与会计上如何核算，收取时均需并入酒类产品销售额中，依酒类产品的适用税率征收消费税。

2.（多选题）对于下列应税消费品的包装物押金，无论是否返还以及会计上如何处理，均应并入当期销售额的有（　）。

A.粮食白酒

B.苹果啤酒

C.黄酒

D.米酒

E.果酒

【正确答案】ADE

【答案解析】为了确保国家的财政收入，堵塞税收漏洞，税法规定，对酒类产品（黄酒、啤酒除外）生产企业销售酒类产品而收取的包装物押金，无论押金是否返还与会计上如何核算，收取时均需并入酒类产品销售额中，依酒类产品的适用税率征税。因此，粮食白酒、米酒和果酒（属于其他酒）的押金，无论是否返还以及会计上如何处理，均要并入销售额征税。

【点评】本题考查的是包装物押金的消费税处理规定。

情形	具体规定
啤酒、黄酒以外酒类	特殊规则：收取√ 逾期（或超 1 年）×
啤酒、黄酒、成品油	不征收消费税
其他货物	一般规则：收取× 逾期（或超 1 年）√

3.（多选题）根据规定，纳税人生产销售应税消费品收取的单独核算的下列款项中，不计入消费税计税依据的有（　）。

A.未逾期的啤酒包装物押金

B.逾期的黄酒包装物押金

C.销售白酒时收到未逾期的包装物押金

D.逾期的高档化妆品包装物押金

E.收取一年以内且未逾期的卷烟包装物押金

【正确答案】ABE

【答案解析】选项 A、 B，对于啤酒、黄酒，它们是从量定额征收消费税，计税依据是销售数量，包装物押金不会影响销售数量的，所以在收取押金的时候不计征增值税及消费税；选项 C，白酒的包装物押金收到时就要并入销售额，无需等到逾期未退包装物没收押金时并入销售额；选项 D，一般应税消费品（高档化妆品）的包装物押金收取时不征税，应在逾期或超过一年以上仍不退还时计征消费税；选项 E，一般应税消费品（卷烟）的包装物押金在一年以内，且未逾期，不计入计税依据中。

知识点 24：自产自用应税消费品应纳税额的计算

（一）自产自用应税消费品应纳税额计算

用途	税务处理
自产消费品自用于连续生产应税消费品	不征消费税
自产消费品自用于连续生产非应税消费品	移送使用时缴纳消费税
自产消费品自用于其他方面：在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务，以及用于馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面	

（二）自产自用计税依据

计税方法	计税依据
从量计税	移送使用数量
从价计税	有同类价的，纳税人生产同类消费品的售价： 一般为平均价，换抵投为最高价
	无同类价的，为组成计税价格： 组价＝（成本＋利润）÷（1－消费税比例税率）
复合计税	组价＝（成本＋利润＋自产自用数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率） 应纳税额＝组价×消费税比例税率＋自产自用数量×消费税定额税率

【提示】同类消费品销售价格，是指纳税人或受托方（代收代缴义务人）当月销售的同类消费品的销售价格，如果当月同类消费品各期销售价格高低不同，应按销售数量加权平均计算。

但销售的应税消费品有下列情况之一的，不得列入加权平均计算： ①销售价格明显偏低并无正当理由的；②无销售价格的。

如果当月无销售或者当月未完结，应按照同类消费品上月或最近月份的销售价格计算纳税。

1.（单选题）某汽车制造厂以自产小汽车 20 辆投资某广告公司取得 20%的股份，双方确认价值 750 万元。该厂生产的同一型号的小汽车不含税售价分别为 40 万元/辆、38 万元/辆、36 万元/辆，则用作投资入股的小汽车应缴纳的消费税为（ ）万元。（消费税税率为 5%）

A.30

B.35

C.40

D.0

【正确答案】C

【答案解析】纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面的自产应税消费品，应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税。应纳消费税＝40×20×5%＝40（万元）。

【点评】纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面的应税消费品，应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格为依据计算消费税。

2.（单选题）某酒厂 2026 年 2 月生产销售无醇啤酒 40 吨，每吨不含税售价 2800 元。另外，该厂以食用酒精为酒基生产一种新研发的酒精度数 35 度的药酒（取得卫食健字文号），　广告样品使用 0.2 吨，已知该种药酒无同类产品出厂价，生产成本每吨 35000 元，成本利润率为 5%，消费税税率为 10%，该厂当月应纳消费税（　）元。

A.2566.67

B.8616.60

C.9616.67

D.8800.00

【正确答案】C

【答案解析】根据财政部、国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知（财税 [2001]84 号），啤酒的消费税税额是根据每吨啤酒的不含税出厂价格（含包装物及包装物押金）来确定的。

无醇啤酒比照啤酒征收消费税；啤酒每吨不含税售价为 2800 元，因此每吨税额为 220 元，所以销售无醇啤酒应纳消费税＝40×220＝8800（元）；自产药酒（属于其他酒）用于其他方面的，视同销售征收消费税，无同类产品销售价格，则按组成计税价格计算消费税。

组成计税价格＝35000×0.2×（1＋5%）÷（1－10%）＝ 8166.67（元）。

药酒应纳消费税＝8166.67×10%＝ 816.67（元）。

合计应纳税额＝8800＋816.67＝ 9616.67（元）。

3.（单选题）某地板公司将一批自产的实木地板用作职工福利，地板的成本 8000 元，该地板无同类产品市场销售价格，但已知其成本利润率为 5%，消费税税率为 5%。该批实木地板应缴纳的消费税税额为（　）元。

A.428.57

B.429.57

C.442.11

D.420.57

【正确答案】C

【答案解析】组成计税价格＝成本×（1+成本利润率）÷（1-消费税税率）＝8000×（1+5%）÷（1-5%）＝8842.11（元）。

应纳税额＝8842.11×5%＝442.11（元）。

【点评】本题考查自产自用消费税的应纳税额，总结如下：

计税方法	计税依据
从量定额	自产自用数量
从价定率	1.纳税人生产同类消费品的售价：一般为平均价，换抵投为最高价 2.无同类价的，为组成计税价格：组价＝（成本＋利润）/（1－消费税比例税率）
复合计税	组价＝（成本＋利润＋自产自用数量×定额税率）/（1－消费税比例税率） 应纳税额＝组成计税价格×比例税率＋自产自用数量×定额税率

知识点 25：委托加工环节应纳税额的计算

（一）委托加工应税消费品的确定

委托加工应税消费品是指委托方提供原料和主要材料，受托方只收取加工费和代垫部分辅助材料加工的应税消费品。

如果出现下列情形，无论纳税人在财务上如何处理，都不得作为委托加工应税消费品，而应按销售自产应税消费品缴纳消费税：

1.受托方提供原材料生产的应税消费品；

2.受托方先将原材料卖给委托方，然后再接受加工的应税消费品；

3.受托方以委托方名义购进原材料生产的应税消费品。

【提示】区分委托加工与销售自产应税消费品

（二）委托加工消费税计税规则

（1）委托加工的应税消费品，除受托方为个人外，由受托方在向委托方交货时代收代缴消费税。

（2）纳税人委托个人(含个体工商户)加工应税消费品，于委托方收回后在委托方所在地缴纳消费税。

（3）受托方有同类消费品销售价格的，按受托方同类售价计算纳税；受托方没有同类消费品销售价格的，按组成计税价格计税。

（4）如果受托方没有按规定代收代缴消费税，应按照《税收征管法》规定，对受托方处以应代收代缴税款 50%以上 3 倍以下的罚款。对于受托方未按规定代收代缴税款的，不能因此免除委托方补缴税款的责任，应由委托方补缴消费税税款。

（5）委托加工的应税消费品，受托方在交货时已代收代缴消费税，委托方收回后直接销售的，不再征收消费税。委托加工的应税消费品直接出售，是指委托方收回的应税消费品，以不高于受托方的计税价格出售。

委托方以高于受托方的计税价格出售的，不属于直接出售，需按照规定申报缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税。

【提示 1】是否为加价出售，应注意配比原则，将售价与销售部分对应的计税依据比较后得出结论。

【提示 2】加价出售应按加价后的金额计税，同时允许扣除受托方已代收代缴的消费税。此处各类消费品均可扣税，没有范围限定。

（三）委托加工税额计算

1.委托加工计税依据基本规定

从量部分	按委托加工收回数量计税
从价部分	受托方代收代缴消费税时，应按受托方同类价计算纳税；无同类价的应按组价计税

2.委托加工组价公式

从价定率	组价＝（材料成本＋加工费）÷（1－消费税比例税率）
复合计税	组价＝（材料成本＋加工费＋委托加工数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率）

3.委托加工组价规则

材料成本	指委托方所提供加工材料的实际成本（包括材料运费，不包括允许抵扣的增值税）
	委托加工应税消费品的纳税人，必须在委托加工合同上如实注明(或以其他方式提供)材料成本，凡未提供材料成本的，受托方主管税务机关有权核定其材料成本。
加工费	受托方加工应税消费品向委托方所收取的全部费用 （包括代垫辅助材料的实际成本，不包括增值税及代收代缴的消费税）

1.（单选题）下列各项中，不属于委托加工应税消费品计征消费税的组成计税价格构成项目的是（　）。

A.委托方支付的加工费用

B.受托方提供加工材料的实际成本

C.受托方代垫辅助材料的价格

D.委托方提供加工材料的实际成本

【正确答案】B

【答案解析】委托加工应税消费品计征消费税的组成计税价格＝（材料成本+加工费）÷（1-消费税税率），选项 B，应该是委托方提供加工材料的实际成本。

2.（单选题）甲白酒生产企业购进一批粮食，委托乙加工厂为其加工 7 吨白酒，该批粮食的成本为 20 万元，乙加工厂收取不含税加工费 3 万元，乙加工厂无同类白酒售价。则乙加工厂应代收代缴消费税为（　）万元。（白酒消费税税率 20%加 0.5 元/500 克）

A.5.93

B.6.63

C.6.45

D.0.00

【正确答案】B

【答案解析】委托加工白酒的组成计税价格＝（20+3+7×2000×0.5÷10000）÷（1-20%）＝29.63（万元），乙加工厂应代收代缴消费税＝29.63×20%+7×2000×0.5÷10000＝6.63（万元）。

【点评】本题考查的是委托加工应税消费品应纳税额的计算。

计税方法	计税依据/组价公式
从量计税	按委托加工收回数量计税。
从价计税	（1）受托方代收代缴消费税时，应按受托方同类价计算纳税；无同类价的应按组价计税。 （2）委托方自行纳税的，已经销售按售价计税，未售或用于连续生产按组价计税。 组价＝（材料成本＋加工费）÷（1－比例税率）
复合计税	组价＝（材料成本＋加工费＋委托加工数量×定额税率）÷（1－比例税率）

3.（2018年多选题）关于委托加工应税消费品的消费税处理，下列说法正确的有（　）。

A.委托加工消费税纳税地点（除个人外）是委托方所在地

B.委托加工的加工费包括代垫辅助材料的实际成本

C.受托方没有代收代缴消费税款，委托方应补缴税款，受托方不再补税

D.受托方已代收代缴消费税的应税消费品，委托方收回后以高于受托方计税价格出售的，应申报缴纳消费税

E.委托加工应税消费品的消费税纳税人是受托方

【正确答案】BCD

【答案解析】选项 A，委托加工的应税消费品，受托方为个人的，由委托方向其机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税；受托方为企业等单位的，由受托方向机构所在地或者居住地的主管税务机关报缴税款。选项 C，“受托方不再补税”是指消费税税款本身由委托方补缴，而受托方因未履行代收义务会被行政处罚（罚款），两者是“税款责任”和 “违法处罚”的不同范畴，不冲突。选项 E，委托加工应税消费品的消费税纳税人是委托方，受托方是代收代缴义务人。

知识点 26：消费税已纳税款的扣除

1.外购（进口）/委托加工收回已税烟丝生产的卷烟。

2.外购（进口）/委托加工收回已税高档化妆品生产的高档化妆品。

3.外购（进口）/委托加工收回已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石。

4.外购（进口）/委托加工收回已税鞭炮、焰火生产的鞭炮、焰火。

5.外购（进口）/委托加工收回已税汽油、柴油、为原料生产的汽油、柴油。

6.外购（进口）/委托加工收回已税石脑油、燃料油生产的应税消费品。

7.外购（进口）/委托加工收回润滑油生产的润滑油。

8.外购（进口）/委托加工收回已税杆头、杆身和握把为原料生产的高尔夫球杆。

9.外购（进口）/委托加工收回已税木制一次性筷子为原料生产的木制一次性筷子。

10.外购（进口）/委托加工收回已税实木地板为原料生产的实木地板。

11.外购（进口）葡萄酒连续生产应税葡萄酒。

【提示】前 10 种情形无论已税消费品是外购（进口）还是委托加工收回的，均可扣税；但葡萄酒仅限外购（进口）情形才能扣税。

1.（单选题）下列关于高尔夫球及球具的消费税处理，正确的是（　）。

A.外购已税杆头的消费税可以按购进入库数量在应纳消费税税款中扣除

B.外购已税杆头的消费税可以按生产领用数量在应纳消费税税款中扣除

C.外购已税杆头的消费税可以按出厂销售数量在应纳消费税税款中扣除

D.外购已税杆身的消费税不可以在应纳消费税税款中扣除

【正确答案】B

【答案解析】用外购已纳消费税的应税消费品连续生产的应税消费品计算征收消费税时，税法规定，应按当期生产领用数量计算准予扣除的外购的应税消费品已纳的消费税税款。

2.（单选题）某工艺品厂外购已税珠宝玉石用于加工各种饰品，允许从应征消费税中扣除外购已税珠宝玉石已纳消费税的是（　）。

A.外购已税玉石用于镶嵌纯金戒指

B.外购已税玉石用于镶嵌合金手链

C.外购已税珍珠用于加工珍珠项链

D.外购已税钻石用于镶嵌白金首饰

【正确答案】C

【答案解析】外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石，可以按照当期生产领用数量计算准予扣除外购时已纳的消费税税款。镶嵌金银首饰在零售环节缴纳消费税，生产环节不涉及扣除已纳消费税。

3.（单选题）某地板公司生产各种实木地板， 2026 年 3 月，领用上月外购的地板继续加工成豪华实木地板，销售给某外贸企业 250 箱，开具的增值税专用发票上注明的销售额为 200 万元；已知上月外购实木

地板 300 箱，取得增值税专用发票注明价款 180 万元，本月生产领用 80%。该地板公司当月准予抵扣的消费税为（　）万元。（实木地板消费税税率 5%）

A.1.36

B.7.20

C.1.50

D.2.80

【正确答案】B

【答案解析】外购已税实木地板生产实木地板，准予按照生产领用数量抵扣已纳消费税。当月准予抵扣的消费税＝180×5%×80%＝7.20（万元）。

【点评】本题考查的是消费税已纳税款扣除的规定。

项目	具体规定
扣税规则	按当期生产领用数量扣除其已纳消费税
从价定率	准予扣除已纳税款＝当期准予扣除的外购应税消费品买价×适用税率 当期准予扣除的外购应税消费品买价＝期初库存外购消费品买价＋当期购进外购消费品买价－期末库存外购消费品买价
从量定额	准予扣除已纳税款＝当期准予扣除的外购应税消费品数量×适用税额 当期准予扣除的外购应税消费品数量＝期初库存外购消费品数量＋当期购进外购消费品数量－期末库存外购消费品数量

知识点 27：消费税征税的特殊规定

（一）金银铂钻首饰饰品消费税计算

纳税环节	零售环节 5%：金、银、金基、银基合金首饰及镶嵌首饰；铂金首饰；钻石及钻石饰品（不含包金、镀金等首饰饰品）
	生产环节 10%：其他贵重首饰珠宝玉石
进出口	经营单位金银首饰消费税进口不征，出口不退
混售计税	既销售金银首饰，又销售非金银首饰的，应分别核算销售额。 分不清楚或不能分别核算的，生产环节销售的一律从高计税，零售环节销售的一律按金银首饰计税。
纳税人	境内从事金银首饰零售业务的单位和个人为消费税纳税人

	委托加工（除另有规定外）、委托代销金银首饰的，受托方也是纳税人
计税依据	（1）计税依据为不含增值税的销售额。 （2）连同包装物销售的，无论包装物是否单独计价，也无论会计上如何核算，均应并入销售额征税。 （3）带料加工的金银首饰，按受托方同类销售价格计税，没有同类价的，按组价计税。 组价＝（材料成本＋加工费）÷（1－金银首饰消费税税率） （4）视同销售，按同类销售价格计税，没有同类价的按组价计税。 组价＝购进原价×（1＋利润率）÷（1－金银首饰消费税税率） 【提示】利润率一律定为6%。 （5）金银首饰以旧换新（含翻新改制）销售额为实际收取的不含增值税的全部价款。 【提示】增值税和消费税对金银首饰以旧换新业务的计税依据相同。
纳税义务发生时间	销售金银首饰：收讫销售款或取得索取销售款凭证当天
	视同销售金银首饰：移送的当天
	带料加工、翻新改制金银首饰：受托方交货的当天
纳税地点	纳税人核算地主管税务机关

（二）超豪华小汽车消费税计算

范围	旧政：超豪华小汽车是指每辆不含增值税零售价格 130 万元及以上的乘用车和中轻型商用客车（不含纯电动汽车等）。 新政：2025 年 7 月 20 日起，超豪华小汽车是指每辆不含增值税零售价格 90 万元及以上，各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车。
纳税人	将超豪华小汽车销售给消费者的单位和个人。 对纳税人销售二手超豪华小汽车，不征收消费税。
税额计算	应纳税额＝零售环节销售额（不含增值税）×10%
	超豪华小汽车零售环节销售额，是指纳税人向购买方收取的与购车行为相关的全部价款和价外费用，包括以精品、配饰和服务等名义收取的价款。
厂家直销	国内汽车生产企业直接销售给消费者超豪华小汽车： （1）无排气量的超豪华小汽车一道消费税：零售 （2）有排气量的超豪华小汽车二道消费税：生产＋零售

	应纳税额＝销售额×（生产环节税率＋零售环节税率）

（三）卷烟批发环节应纳税额

纳税人	在境内从事卷烟批发业务的单位和个人。 纳税人销售给纳税人以外的单位和个人的卷烟纳税，纳税人之间销售卷烟不纳税。
征税范围	纳税人批发销售的所有牌号规格的卷烟
计税依据	计税依据为不含增值税的销售额和销售数量。 兼营批发和零售业务，应分别核算，否则全部计征批发环节消费税。
税率	11％＋0.005 元/支（250 元/箱）
纳税地点	卷烟批发机构所在地，总分机构不在同一地区的，由总机构申报纳税。 【提示】增值税和消费税总分机构通常分别纳税。
纳税环节	卷烟消费税包括生产（进口）和批发两个环节，批发环节计税时不得扣除已含的生产（进口）环节消费税。

（四）电子烟生产（进口）及批发环节计税规则

纳税人	生产	纳税人为取得烟草专卖生产企业许可证，并取得或经许可使用他人电子烟产品注册商标（持有商标）的企业。 通过代加工方式生产电子烟的，由持有商标的企业缴纳消费税
	进口	进口电子烟的单位和个人
	批发	取得烟草专卖批发企业许可证并经营电子烟批发业务的企业
税率	生产（进口）：36％ 批发：11％	
计税价格	生产	计税依据：销售额 （1）电子烟生产环节纳税人采用代销方式销售电子烟的，按照经销商（代理商）销售给电子烟批发企业的销售额计算纳税。 （2）电子烟生产环节纳税人从事电子烟代加工业务的，应当分开核算持有商标电子烟的销售额和代加工电子烟的销售额；未分开核算的，一并缴纳消费税。
	进口	计税依据：组价＝关税计税价格＋关税＋消费税
	批发	计税依据：销售额

1.（单选题）某烟草批发企业为增值税一般纳税人，从烟厂购买卷烟500箱，支付不含税金额500万元，2025年10月将购进的卷烟200箱销售给位于A地的烟草批发商，取得不含税销售收入250万元；其余的300箱销售给位于B地的零售单位，取得不含税销售收入400万元。则该烟草批发企业应缴纳消费税为（　）万元。

A.32.50

B.45.00

C.51.50

D.20.00

【正确答案】C

【答案解析】卷烟批发环节仅对销售给零售单位的卷烟征税，销售给其他烟草批发商不征税，税率为从价11% 加从量0.005 元/支。该企业销售给 B 地零售单位300箱（不含税收入400万元）需缴税。卷烟1标准箱＝250条，1标准条＝200支。应缴纳的消费税＝400×11%（从价税）+300×250×200×0.005÷10000（从量税）＝51.50（万元）。

2.（单选题）下列各项中，在零售环节征收消费税的是（　）。

A.镀金首饰

B.包金首饰

C.钻石饰品

D.玉石首饰

【正确答案】C

【答案解析】上述选项中只有钻石饰品在零售环节征收消费税，其他选项均在生产销售环节缴纳消费税。

3.（单选题）下列关于超豪华小汽车零售环节征收消费税的说法，不正确的是（　）。

A.征收范围为每辆含税零售价格 130万元及以上的乘用车和中轻型商用客车

B.将超豪华小汽车销售给消费者的单位和个人为超豪华小汽车零售环节纳税人

C.对超豪华燃油小汽车，在生产（进口）环节按现行税率征收消费税基础上，在零售环节加征消费税，税率为 10%

D.国内汽车生产企业直接销售给消费者的超豪华燃油小汽车，消费税税率按照生产环节税率和零售环节税率加总计算

【正确答案】A

【答案解析】征收范围为每辆零售价格 90万元（不含增值税 ）及以上的各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型 ）的乘用车和中轻型商用客车。

知识点 28：进口环节应纳消费税的计算

（一）进口基本规定

纳税人	进口人或其代理人
纳税地点	报关地海关
纳税义务发生时间	报关进口时
缴库期限	海关填发进口消费税专用缴款书之日起 15 日内

【提示 1】进口环节的增值税为进项税额，符合规定的，可以凭票抵扣。进口环节的消费税，符合规定条件的，连续生产可以扣税。

【提示 2】进口环节缴纳消费税后，再对外销售一般无须再计税。但进口卷烟、电子烟需要在批发环节征收消费税，进口的超豪华小汽车需要在零售环节征消费税。征收第二道消费税时，不得扣除之前缴纳过的生产（进口）环节消费税。

（二）进口税额计算

从量定额	应纳税额＝应税消费品数量×消费税定额税率
从价定率	组价＝（关税计税价格＋关税）÷（1－消费税比例税率） 应纳税额＝组价×消费税比例税率
复合计税	组价＝（关税计税价格＋关税＋进口数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率） 应纳税额＝组价×消费税比例税率＋进口数量×消费税定额税率
	进口卷烟需要二次组价： 第一次每条组价目的是确认等级； 第二次总体组价目的是计算税额。 （1）卷烟每条组价＝（单条关税计税价格＋单条关税＋0.6 元）÷（1－36%） （2）卷烟全部组价＝（全部关税计税价格＋关税＋150×箱数）÷（1－36%或 56%） （3）进口卷烟应纳消费税＝全部组价×消费税比例税率＋从量税

1.（单选题）某烟草公司 2026 年 8 月进口 100 标准箱卷烟，关税计税价格共计 140 万元人民币，进口卷烟关税税率为 20%，消费税适用比例税率为 56%或 36%，定额税率为 150 元 /标准箱。该烟草公司进口卷烟应纳消费税为（　）万元。

A.178.54

B.215.73

C.138.95

D.217.23

【正确答案】D

【答案解析】进口卷烟需要二次组价：

第一次每条组价目的是确认等级，从价税税率暂按 36%

组成计税价格＝（关税计税价格＋关税＋进口数量×消费税定额税率）÷（ 1－消费税适用比例税率） ＝[140×（ 1+20%） +100× 150÷ 10000]÷（ 1-36%）＝264.84（万元）

1 标准箱 ＝250 条，购入 100 标准箱，共 25000 条，每条计税价格 ＝264.84× 10000÷ 25000＝105.936 元 /条＞ 70 元 /条

第二次组价，计算应纳消费税税额，从价税税率确定为 56%

组成计税价格＝[140×（1+20%） +100× 150÷ 10000]÷（1-56%） ＝385.23（万元）

应纳消费税税额＝组成计税价格× 56%（从价税） +100× 150÷ 10000（从量税） ＝385.23× 56%+1.5 ＝217.23（万元）

应缴纳进口环节关税＝ 140× 20%＝ 28（万元）。

消费税定额税每箱 150 元，一标准箱为 250 条。

进口卷烟要按照每标准条组成计税价格判定适用的消费税税率，第一次组价的时候，固定适用 36%的消费税税率。

每标准条进口卷烟价格＝（ 140÷ 100× 10000+28÷ 100× 10000＋ 150）÷（ 1－ 36%）÷ 250＝ 105.94 元＞ 70 元，适用税率 56%。

应纳消费税＝（ 140＋ 28＋ 150× 100÷ 10000）÷（ 1－ 56%）× 56%＋ 150× 100÷ 10000＝ 217.23（万元）。

2.（单选题）某烟草进出口公司从国外进口卷烟 80000 条（每条 200 支），支付买价 2000000 元，支付到达我国海关前的运输费用 120000 元、保险费用 80000 元。假定进口卷烟关税税率为 20%。该烟草公司进口卷烟应纳消费税为（ ）万元。

A.156.00

B.156.25

C.156.55

D.156.75

【正确答案】A

【答案解析】（1）关税计税价格应包含买价、达到我国海关前的运费、保险费。

进口卷烟应纳关税＝（ 2000000＋ 120000＋ 80000）× 20%＝ 2200000× 20%＝ 440000（元）。

（2）进口卷烟应纳消费税的计算：

进口卷烟定额税率为 0.003 元 /支， 0.6 元 /条， 150 元 /箱。

①定额消费税＝ 80000× 0.6＝ 48000（元）。

②每标准条确定消费税适用比例税率的价格＝（ 2200000＋ 440000＋ 48000）÷（ 1－ 36%）÷ 80000 ＝ 52.5（元）。

每条价格小于 70 元，所以适用 36%的税率。

从价应纳消费税＝（ 2200000＋ 440000＋ 48000）÷（ 1－ 36%）× 36%＝ 4200000× 36%＝1512000（元）。

应纳消费税＝ 1512000＋ 48000＝ 1560000（元）＝ 156（万元）。

【点评】进口卷烟适用税率的规定：三步法

<table>
<tr><td rowspan="3">第一步：用 36%计算第一次组成计税价格</td><td rowspan="3">每标准条进口卷烟（200 支）确定消费税适用比例税率的价格＝（关税计税价格＋关税＋消费税定额税率）÷（1－消费税税率）</td><td>关税计税价格和关税为每标准条的关税计税价格及关税税额</td></tr>
<tr><td>消费税定额税率为每标准条（200 支）0.6 元</td></tr>
<tr><td>消费税税率固定为 36%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第二步：确定适用税率</td><td>第一次组价≥70 元</td><td>适用比例税率为 56%</td></tr>
<tr><td>第一次组价<70 元</td><td>适用比例税率为 36%</td></tr>
<tr><td>第三步：重新计算</td><td colspan="2">按第二步确定的税率重新计算组成计税价格并计算应纳税额</td></tr>
</table>

3.（单选题）某商贸公司， 2026 年 3 月从国外进口一批白酒（合计 5500 公斤），已知该批白酒关税计税价格为 1000000 元，按规定应缴纳关税 130000 元，白酒的消费税税率为 20%，定额消费税为 0.5/斤。该批白酒进口环节应缴纳的消费税税额为（ ）元。

A.288750

B.293570

C.289375

D.239570

【正确答案】C

【答案解析】1 公斤 ＝2 斤，组成计税价格＝（ 1000000＋ 130000＋ 5500× 0.5× 2）÷（ 1－ 20%）＝ 1419375（元）。

应缴纳消费税税额＝ 1419375× 20%＋ 5500× 0.5× 2＝ 289375（元）。

第四章　城市维护建设税

知识点 29：城市维护建设税的计税依据

城市维护建设税的计税依据是纳税人实际缴纳的“两税”税额。

（1）对进口货物或境外单位和个人向境内销售服务、无形资产缴纳的“两税”税额，不征收城市维护建设税。

（2）不含“两税”加收的滞纳金和罚款。

（3）直接减免“两税”，城市维护建设税也要同时减免。

（直接减免的“两税”税额，是指依照规定，直接减征或免征的“两税”税额，不包括实行先征后返、先征后退、即征即退办法退还的“两税”税额）

（4）生产企业出口实行“免抵退”办法后，经税务机关正式审核批准的当期增值税免抵税额应计入城市维护建设税计税依据。（在税务机关核准免抵税额的下一个纳税申报期内申报）

（5）实行增值税期末留抵退税的，应在城市维护建设税计税依据中扣除其期末留抵退税退还的增值税税额。

（6）对于增值税小规模纳税人更正、查补此前按照一般计税方法确定的城市维护建设税计税依据，允许扣除尚未扣除完的留抵退税额。

1.（单选题）根据城市维护建设税规定，下列说法正确的是（　）。

A.外商投资企业应依法缴纳城市维护建设费

B.进口环节增值税纳税人同时也是城市维护建设税纳税人

C.城市维护建设税实行行业差别税率

D.城市维护建设税的计税依据是纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税以及滞纳金和罚款

【正确答案】A

【答案解析】选项 B，对进口货物或者境外单位和个人向境内销售服务、无形资产缴纳的增值税、消费税税额，不征收城市维护建设税 ；选项 C，城市维护建设税实行地区差别比例税率；选项 D，城市维护建设税的计税依据是纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税，不包括加收的滞纳金和罚款。

2.（单选题）下列项目中属于城市维护建设税计税依据的是（　）。

A.某大型商场因少缴纳增值税被追缴的增值税

B.个体工商户拖欠增值税加收的滞纳金

C.个人独资企业偷税被处的增值税罚款

D.某矿山销售铁矿石缴纳的资源税

【正确答案】A

【答案解析】城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据，不包括加收的滞纳金和罚款。

3.（单选题）下列属于城市维护建设税计税依据的是（　）。

A.进口环节缴纳的消费税

B.出口环节退还的增值税

C.向税务机关实际缴纳的土地增值税

D.向税务机关实际缴纳的增值税

【正确答案】D

【答案解析】选项A、B，城市维护建设税进口不征、出口不退，因此进口环节缴纳的增值税、消费税不是城市维护建设税的计税依据。选项C，土地增值税不是城市维护建设税的计税依据。

【点评】本题考查城市维护建设税计税依据，总结如下：

计税依据包括	计税依据不包括
（1）实纳的“二税”税额 （2）查补的“二税”税额 （3）税务核准的免抵税额	（1）“二税”的滞纳金、罚款 （2）直接减免的“二税”税额 （3）进口环节的“二税” （4）退还的增值税留抵税额

知识点30：城市维护建设税应纳税额的计算

应纳税额＝（实际缴纳的增值税额＋实际缴纳的消费税额）×适用税率

1.（单选题）某县城化妆品厂受托加工一批高档化妆品，委托方提供原材料成本30000元，该厂收取加工费10000元、代垫辅助材料款5000元，该厂没有同类高档化妆品销售价格。该厂应代收代缴城市维护建设税（　）元。（以上款项均不含增值税，高档化妆品的消费税税率为15%，不考虑六税两费优惠政策）

A.555.88

B.397.06

C.352.94

D.494.12

【正确答案】B

【答案解析】该化妆品企业受托加工高档化妆品，属于委托加工业务，需要代收代缴消费税，但不需要代收代缴增值税。该厂应代收代缴消费税＝（30000＋10000＋5000）÷（1－15%）×15%＝7941.18（元）。

应代收代缴城市维护建设税＝7941.18×5%＝397.06（元）。

2.（单选题）2025年8月在某市区税务检查过程中，税务机关发现，某市区企业所属商贸企业（一般纳税人，非小型微利企业）上月隐瞒销售商品收入150万元（含税），除补缴相关税金外，处以1倍罚款。该企业就上述事项应纳城市维护建设税税额（　）万元。

A.1.21

B.0.39

C.1.05

D.1.09

【正确答案】A

【答案解析】罚款不作为城市维护建设税的计税依据。

应补缴增值税＝150÷（1+13%）×13%＝17.26（万元）

应补缴城市维护建设税＝17.26×7%＝1.21（万元）。

3.（单选题）某市区一卷烟厂为增值税一般纳税人，2025 年 10 月，委托某县城一卷烟厂（一般纳税人，非小型微利企业）加工一批雪茄烟，委托方提供原材料账面成本 40000 元，支付不含税加工费 5000 元，雪茄烟消费税税率为 36%，受托方同类产品不含税市场价格为 80000 元。委托方当月收回全部加工完成雪茄烟，受托方代收代缴的城市维护建设税为（　）元。

A.1050

B.750

C.1000

D.1440

【正确答案】D

【答案解析】委托加工的应税消费品，按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税，没有同类消费品销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。由受托方代收代缴消费税的单位，其代收代缴的城市维护建设税按照受托方所在地适用税率执行。

代收代缴的城市维护建设税＝80000×36%×5%＝1440（元）。

【点评】本题考查的是城市维护建设税应纳税额的计算。

城市维护建设税的计税依据是纳税人实际缴纳的 “二税”税额。

（1）不包括“二税”加收的滞纳金和罚款。

（2）“二税”直接减免，城市维护建设税也要同时减免。

（3）城市维护建设税进口不征，出口不退。

（4）生产企业出口实行“免抵退”办法后，经税务局正式审核批准的当期增值税免抵税额应计入城市维护建设税计税依据。

（5）实行增值税期末留抵退税的，应在计税依据中扣除其期末留抵退税退还的增值税税额。

（6）对于增值税小规模纳税人更正、查补以前按照一般计税方法确定的城市维护建设税计税依据，允许扣除尚未扣除完的留抵税额。

第五章　土地增值税

知识点 31：土地增值税的征税范围

（一）征税范围一般规定

征税范围	细节规定
转让国有土地使用权	（1）转让集体所有土地使用权不征税。国有土地出让不征税，转让征税。 （2）房地产权属（土地使用权和房产产权）未转让不征税。 （3）发生转让行为而未取得收入的不征税。（有视同销售情形）
地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让（新房或存量房）	

（二）征税范围的特殊规定

合作建房	建成后按比例分房自用，暂免征税
	建成后转让的，征税
房地产抵押	抵押期间，不征税
	抵押期满转让权属抵债，征税
房地产出租	不属于征税范围
房地产评估增值	不属于征税范围
代建房	不属于征税范围
房地产继承	不属于征收范围
房地产赠与	特定赠与，不属于征税范围： （1）将房屋产权、土地使用权赠与直系亲属或承担直接赡养义务人； （2）通过境内非营利的社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业。
	其他赠与，应征税
农村集体产权	村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税

1.（单选题）下列各项中，应征收土地增值税的是（　）。

A.房地产的评估增值

B.房地产公司代建房取得收入

C.房地产开发企业将自建的商品房用于职工福利

D.法定继承房地产

【正确答案】C

【答案解析】选项A，房地产评估增值，所有权并没有改变，不征收土地增值税；选项B，房地产公司取得的代建房收入，属于劳务性质的收入，房产所有权并没有发生改变，不征收土地增值税；选项D，房地产继承，作为房产所有人、土地使用权的所有人并没有因为权属的转让而获得任何收入，因此，房地产的继承不属于土地增值税的征税范围。

【点评】本题考查的是土地增值税的征税范围。土地增值税征税范围的特殊规定：

情形	规定
合作建房	建成后按比例分房自用，暂免征税；建成后转让的，征税
房地产抵押	抵押期间不征税；抵押期满转让权属抵债，征税
房地产出租、房地产评估增值、代建房、房地产继承	不属于征税范围
房地产赠与	特定赠与不属于征税范围： （1）将房屋产权、土地使用权赠与直系亲属或承担直接赡养义务人； （2）通过境内非营利的社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业。
	其他赠予，应征税
农村集体产权制度改革	村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收

2.（单选题）下列各项中，应征收土地增值税的是（　）。

A.村民委员会按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权变更到农村集体组织名下

B.张某继承父亲的房屋

C.张某转让一间商铺

D.张某将自己的住房用于抵押，住房尚在抵押期间

【正确答案】C

【答案解析】土地增值税的征税范围是纳税人有偿转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物。选项A，村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转

移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税；选项 B，继承不属于土地增值税征税范围，都不缴纳土地增值税；选项 D，房地产用于抵押，在抵押期间不征收土地增值税，抵押期满后，看房地产权属是否转移来确定是否征收土地增值税。

3.（单选题）甲房地产开发企业于 2023 年 8 月份将其市场价值为 1000 万元的商品房通过省政府无偿赠送给贫困小学，该商品房开发成本为 800 万元，甲企业应缴纳的土地增值税为（　）万元。

A.0

B.200

C.50

D.100

【正确答案】A

【答案解析】房产所有人、土地使用权所有人通过中国境内非营利社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业的，不征收土地增值税。

知识点 32：土地增值税转让房地产收入额的确定

纳税人转让房地产的全部价款及有关的经济利益，包括货币收入、实物收入和其他收入。

（1）实物收入，按取得收入时的市场价格折算。

（2）无形资产收入，评估确认价值后折算。

（3）外币收入，以取得收入当天或当月 1 日国家公布的市场汇价折合人民币。分期收款方式，以实际收款日或收款当月 1 日国家公布的市场汇价折合人民币。

（4）县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用，如计入房价中向购买方一并收取，可作为收入计税；如未计入房价中，而是在房价之外单独收取，可不作为收入。

【提示 1】房地产发生视同销售行为，一般按同类价确定收入。

【提示 2】应税收入＝营改增前含营业税的收入＋营改增后不含增值税的收入

【提示 3】适用增值税一般计税方法的纳税人，其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额；适用简易计税方法的纳税人，其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。

1.（单选题）转让房地产应税收入，是指转让房地产取得的各种收入，其中外汇收入以（　）国家的市场汇价折算。

A.取得收入当天

B.取得收入当年 1 月 1 日

C.取得收入当年 12 月 31 日

D.取得收入当月月底

【正确答案】A

【答案解析】转让房地产的应税收入中的外汇收入以取得收入当天或当月 1 日国家的市场汇价折算。

2.（单选题）下列项目中，不属于土地增值税的纳税人转让房地产取得应税收入的是（　）。

A.无形资产收入

B.货币收入

C.实物收入

D.该项目的租金收入

【正确答案】D

【答案解析】纳税人转让房地产所取得的收入，是指转让房地产所取得的各种收入，包括货币收入、实物收入和其他收入在内的全部价款及有关的经济利益。但是不包括租金收入，因为出租没有发生房地产产权的转移。

3.（单选题）金碧园房地产开发有限公司（一般纳税人）2026 年 8 月出售自行开发房产一批，该房产为营改增后开工项目。取得含税价款为 11300 万元，从政府取得土地并支付的土地价款为 4000 万元，该公司在确认土地增值税时应确认收入（　）万元。

A.11300

B.10366.97

C.10697.25

D.6636.36

【正确答案】C

【答案解析】房地产开发企业一般纳税人销售自行开发的房地产新项目，以取得的全部价款和价外费用，扣除受让土地时向政府部门支付的土地价款后的余额为销售额，销项税额＝（收入－土地价款）÷（1＋9%）×9%＝（11300－4000）÷（1＋9%）×9%＝602.75（万元）。不含税收入金额＝11300－602.75＝10697.25（万元）。

知识点 33：土地增值税扣除项目

新房扣除项目：

（一）取得土地使用权所支付的金额	纳税人为取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用。 【提示 1】地价款：出让方式为支付的土地出让金，划拨方式为按规定补缴的出让金，转让方式为支付的地价款。 【提示 2】费用：取得土地使用权过程中的登记、过户手续费及契税等税费。 【提示 3】土地闲置费不得扣除。

	【提示 4】纳税人取得出让土地时，与县级以上人民政府或其相关部门在土地出让合同或其补充协议中约定，在房地产开发项目规划范围外为政府建设公共设施的，实际发生的支出计入“取得土地使用权所支付的金额”扣除。
（二）房地产开发成本	（1）土地征用及拆迁补偿费：包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。 （2）前期工程费：包括规划、设计、项目可行性研究和水文、地质、勘察、测绘、“三通一平”等支出。 （3）建筑安装工程费：是指以出包方式支付给承包单位的建筑安装工程费，以自营方式发生的建筑安装工程费。 （4）基础设施费：包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、环卫、绿化等工程发生的支出。 （5）公共配套设施费：包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。 （6）开发间接费用：是指直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。 【提示 1】销售已装修的房屋，其装修费用可扣除；预提费用，除另有规定外，不得扣除。 【提示 2】质量保证金如计入发票中，则可以扣除。 【提示 3】纳税人接受建筑安装服务取得增值税发票应备注建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称，否则不得计入扣除。

（三）房地产开发费用	与开发项目有关的销售费用、管理费用和财务费用。 开发费用，不全部直接按账簿金额扣除，应计算扣除。 （1）能按项目计算分摊利息，并能提供金融机构证明的： 开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋开发成本）×5%以内 （2）不能按项目计算分摊利息，或不能提供金融机构证明的：开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋开发成本）×10%以内 【提示 1】全用自有资金，没有利息支出的按方法（2）扣除。 【提示 2】利息计入开发成本的，应调整至开发费用扣除。 【提示 3】利息注意两点： ①不能超过按商业银行同类同期银行贷款利率计算的金额。 ②不包括超过规定上浮幅度的部分、超期利息、加罚利息。 【提示 4】5%或 10%的比例为扣除上限，具体比例由各省、自治区、直辖市人民政府规定。 【提示 5】房企既向金融机构借款，又有其他借款的，开发费用计算扣除时不能同时适用上述两种办法。
（四）转让有关税金	城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税 【提示 1】印花税按“产权转移书据”以 0.5‰税率计算。 【提示 2】营改增前缴纳的营业税可作为转让有关税金扣除。土地增值税收入中不含增值税，转让有关税金也不含增值税。 【提示 3】扣除项目涉及的增值税进项税额，允许在销项税额中抵扣的，不计入扣除项目；不允许在销项税额中抵扣的，可以计入扣除项目。 【提示 4】房企实际缴纳的城市维护建设税、教育费附加，凡能够按清算项目准确计算的，允许据实扣除。不能分清的，按该清算项目预缴增值税时实际缴纳的金额扣除。
（五）其他扣除项目	加计扣除费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋开发成本）×20% 【提示 1】此项扣除仅适用于从事房地产开发的纳税人。 【提示 2】县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用，如计入房价中向购买方一并收取，则作为收入计税。在计算扣除项目金额时，代收费用可以扣除，但不得作为加计 20%扣除的基数。如未计入房价中，而是在房价之外单独收取，则不作为收入，在计算增值额时不允许扣除代收费用。 【提示 3】房企将未竣工决算的房地产开发项目整体转让的，也允许加计扣除 20%。

存量房扣除项目的确定：

（一）评估法	1.取得土地使用权支付的金额 未支付地价款或不能提供支付凭据的，不允许扣除。
	2.旧房及建筑物的评估价格＝重置成本价×成新度折扣率 重置成本：是指以现时价格水平重新购置或重新建造与评估对象相同或具有同等功能的全新资产所发生的全部成本。
	3.与转让有关的税金 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税
	4.评估费 因隐瞒、虚报成交价格等而按评估价格计税时的评估费不可扣
（二）发票法	1.发票价每年加计 5%＝发票价×（1＋5%×年数） 不能取得评估价格，但能提供购房发票的，可按发票所载金额从购买年度起至转让年度止每年加计 5%计算扣除,作为取得土地使用权所支付的金额和旧房及建筑物的评估价格。
	2.与转让有关的税金 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、契税。 【提示】按评估法计税时，购入环节缴纳的契税已包含在评估价格之中，不另作为“与转让有关的税金”扣除。

【提示 1】发票价：营业税发票所载金额；增值税普通发票价税合计金额；增值税专用发票不含增值税金额加上不允许抵扣的进项税额。

【提示 2】年数：购房发票所载日期起至售房发票开具之日止，每满 12 个月计一年；超过一年，未满 12 个月但超过 6 个月的，可视为一年。

【提示 3】购房时缴纳的契税，凡能提供契税完税凭证的，准予作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除，但不作为加计 5%的基数。

【提示 4】购房时支付的契税在发票法中允许扣除，在评估法中不得扣除。买地支付的契税属于取得土地使用权支付的金额，在评估法中可以扣除。

（三）核定法	对转让旧房及建筑物，既没有评估价格，又不能提供购房发票的，税务机关可实行核定征收。

1.（单选题）下列不属于计算土地增值税时的房地产开发成本的是（　）。

A.取得土地使用权所支付的地价款

B.前期工程费

C.建筑安装工程费

D.基础设施费

【正确答案】A

【答案解析】选项A，属于为取得土地使用权所支付的金额。房地产开发成本包括：

（1）土地征用及拆迁补偿费；

（2）前期工程费；

（3）建筑安装工程费；

（4）基础设施费；

（5）公共配套设施费；

（6）开发间接费用。

【点评】本题考查的是土地增值税扣除项目的确认。

（1）取得土地使用权所支付的金额：纳税人为取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用，以及符合条件的项目规划范围外为政府建设公共设施的支出。

（2）房地产开发成本：①土地征用及拆迁补偿费：含耕地占用税；②前期工程费；③建筑安装工程费；④基础设施费；⑤公共配套设施费；⑥开发间接费用。

（3）房地产开发费用：①能按项目计算分摊利息，并能提供金融机构证明的：开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋开发成本）×5%以内。

②不能按项目计算分摊利息，或不能提供金融机构证明的：开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋开发成本）×10%以内。

（4）转让有关的税金：实际缴纳的营业税（营改增前）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、因转让房地产缴纳的印花税。

（5）其他扣除项目：仅适用于房企新建房，加计扣除费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋开发成本）×20%。

2.（单选题）某省规定土地增值税清算时，房地产开发费用扣除比例按最高比例计算，某房地产开发企业利息支出能够按转让房地产项目计算分摊利息并提供金融机构证明，在进行土地增值税清算时，下列关于其允许扣除的“房地产开发费用”说法正确的是（　）。

A.允许扣除的房地产开发费用＝利息＋销售费用＋管理费用

B.允许扣除的房地产开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×5%以内

C.允许扣除的房地产开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10%以内

D.允许扣除的房地产开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10%以内

【正确答案】B

【答案解析】纳税人能够按转让房地产项目计算分摊利息并提供金融机构证明的，其允许扣除的房地产开发费用为：

利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×5%以内（注：利息最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额）。

【点评】本题考查土地增值税开发费用的扣除。

房地产开发费用	与开发项目有关的销售费用、管理费用和财务费用。 不按账簿金额扣除，应计算扣除。
	（1）能按项目计算分摊利息，并能提供金融机构证明的： 开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋开发成本）×5%以内 （2）不能按项目计算分摊利息，或不能提供金融机构证明的： 开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋开发成本）×10%以内
	【提示1】全用自有资金，没有利息支出的，按方法2扣除。 【提示2】利息计入开发成本的，应调整至费用扣除。 【提示3】利息注意两点： ①不能超过按商业银行同类同期银行贷款利率计算的金额。 ②不包括超过规定上浮幅度的部分、超期利息、加罚利息。 【提示4】5%或10%的比例为扣除上限，各地具体扣除计算比例可能低于该数值。

3.（多选题）下列关于土地增值税的规定，说法正确的有（　）。

A.以出让方式取得土地使用权的，取得土地使用权所支付的地价款为支付的土地出让金

B.以转让方式取得土地使用权的，取得土地使用权所支付的地价款为支付的地价款

C.以行政划拨方式取得土地使用权的，取得土地使用权所支付的地价款为转让土地使用权时按规定补缴的出让金

D.房地产开发企业在取得土地使用权过程中支付的契税，计入取得土地使用权所支付的金额

E.占用土地缴纳的耕地占用税，计入取得土地使用权所支付的金额

【正确答案】ABCD

【答案解析】耕地占用税计入房地产开发成本中扣除。

知识点34：房地产开发企业土地增值税的清算

应进行清算（必须清算）	（1）房地产开发项目全部竣工、完成销售的； （2）整体转让未竣工决算房地产开发项目的； （3）直接转让土地使用权的。	满足条件之日起 90 日内办理
可要求清算	（1）已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在 85%以上，或该比例虽未超过 85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的； （2）取得销售（预售）许可证满 3 年仍未销售完毕的； （3）纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的；（应在注销登记前清算） （4）省税务机关规定的其他情况。	收到清算通知之日起 90 日内办理

1.（单选题）下列情形中，纳税人应进行土地增值税清算的是（　）。

A.直接转让土地使用权的

B.房地产开发项目尚未竣工但已销售面积为 50%的

C.转让未竣工结算房地产开发项目 50%股权的

D.取得销售（预售）许可证满 1 年仍未销售完毕的

【正确答案】A

【答案解析】本题考查土地增值税的清算条件，总结如下：

纳税人应进行清算	主管税务机关可要求进行清算
房地产开发项目全部竣工、完成销售的	已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在 85%以上，或该比例虽未超过 85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的
整体转让未竣工决算房地产开发项目的	取得销售（预售）许可证满 3 年仍未销售完毕的
直接转让土地使用权的	纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的
——	省（自治区、直辖市、计划单列市)税务机关规定的其他情况

2.（单选题）对于符合清算条件，应进行土地增值税清算的项目，纳税人应当在满足清算条件之日起（　）日内到主管税务机关办理清算手续。

A.30

B.60

C.90

D.120

【正确答案】C

【答案解析】对于符合清算条件，应进行土地增值税清算的项目，纳税人应当在满足清算条件之日起 90 日内到主管税务机关办理清算手续。

3.（多选题）下列情形中，纳税人应当进行土地增值税清算的有（　）。

A.直接转让土地使用权的

B.整体转让未竣工决算房地产开发项目的

C.已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例为 90%

D.取得销售（预售）许可证满 2 年仍未销售完的

E.房地产开发项目全部竣工、完成销售的

【正确答案】ABE

【答案解析】符合下列情形之一的，纳税人应进行土地增值税的清算：

（1）房地产开发项目全部竣工、完成销售的。

（2）整体转让未竣工决算房地产开发项目的。

（3）直接转让土地使用权的。

第六章　资源税

知识点 35：资源税纳税人及税目

纳税人：

1.在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人，为资源税的纳税人。

2.在 2011 年 11 月 1 日前已依法订立中外合作开采陆上、海上石油资源合同的，在合同有效期内，继续缴纳矿区使用费，不缴纳资源税；合同期满后，依法缴纳资源税。

【提示 1】资源税进口不征，出口不免不退。

【提示 2】资源税在开采或生产单一环节征收，已税产品销售或加工后销售均不再纳税。

【提示 3】不缴纳资源税情形：

（1）各级行政机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及法律法规授权的具有管理公共事务职能的事业单位和组织依照国家有关法律法规罚没、收缴的资源税应税产品，不缴纳资源税。

（2）工程建设项目在批准占地范围内开采并直接用于本工程回填的砂石、粘土等矿产品，不属于开发应税资源，不缴纳资源税。

税目：

类别	税目	征税对象
（一）能源矿产	1.原油	原矿
	2.天然气、页岩气、天然气水合物	原矿
	3.煤	原矿或选矿
	4.煤成（层）气	原矿
	5.铀、钍	原矿
	6.油页岩、油砂、天然沥青、石煤	原矿或选矿
	7.地热	原矿
（二）金属矿产	1.黑色金属	原矿或选矿
	2.有色金属	钨、钼、轻稀土、中重稀土：选矿 其他：原矿或选矿
（三）非金属矿产	1.矿物类	原矿或选矿
	2.岩石类	
	3.宝玉石类	
（四）水气矿产	1.二氧化碳气、硫化氢气、氡气、氡气	原矿
	2.矿泉水	
（五）盐	1.钠盐、钾盐、镁盐和锂盐	选矿
	2.天然卤水	原矿
	3.海盐	—

【提示 1】钨、钼、轻稀土、中重稀土、钠盐、钾盐、镁盐、锂盐的征税对象为选矿。

【提示 2】应税资源产品：境内天然初级资源。

（1）从境外进口资源不交税。

（2）人造资源不交税。

（3）深加工的产品不交税。

举例：

原油 √　成品油×

原煤 √　自采原煤加工的洗选煤 √　煤炭制品×

【提示 3】纳税人开采或者生产应税产品自用的，应当依法缴纳资源税；但是自用于连续生产应税产品的，不缴纳资源税。

举例：

（1）自采原煤连续生产洗选煤，原煤不计税。

（2）自采原煤连续生产煤炭制品，原煤视同销售计税。

（3）自采原煤用于投资、分配等，原煤视同销售计税 。

【提示 4】应税资源税目适用

情形	税目
凝析油	原油
从开采的原油中分离出的油气田混合轻烃	原油
从开采的天然气中分离出的油气田混合轻烃	天然气
以尾矿为原料对特定矿物组分进行再选回收利用	特定矿物组分对应的税目
以尾矿为原料进行资源化利用生产粒级成型砂石颗粒（尾矿免征或减征资源税的，从其规定）	砂石

【提示 5】应税资源征税对象

情形	征税对象
开采的未经加工处理或经过破碎、选矸（矸石直径 50mm 以上）后的煤炭，以及经过筛选分类后的筛选煤、低热值煤等	原矿
将开采的煤炭通过洗选、干选、风选等物理化学工艺去灰去矸后生产的精煤、中煤、煤泥等	煤选矿
将开采的轻稀土原矿经过洗选等初加工过程产出的矿岩型稀土精矿（包括氟碳铈矿精矿、独居石精矿以及混合型稀土精矿等）	轻稀土选矿
将开采的离子型稀土原矿通过离子交换原理等工艺生产的稀土料液、碳酸稀土、草酸稀土和通过灼烧、氧化等工艺生产的混合稀土氧化物	中重稀土选矿
将开采的盐湖卤水、盐井卤水通过蒸发结晶法、沉淀法、溶剂萃取法、离子交换法、膜分离法等物理工艺生产的氯化盐、硫酸盐、硝酸盐等	盐类选矿

1.（单选题）下列企业属于资源税纳税人的是（ ）。

A.法律法规授权的依照规定收缴原煤的事业单位

B.进口原煤的上市公司

C.销售外购已税原煤的企业

D.境内开采铁矿石的上市公司

【正确答案】D

【答案解析】选项A，各级行政机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及法律法规授权的具有管理公共事务职能的事业单位和组织依照国家有关法律法规罚没、收缴的资源税应税产品，不缴纳资源税；选项B，资源税进口环节不征收；选项C，外购已税产品再销售的不属于资源税的纳税人。

【点评】本题考查的是资源税纳税人。

（1）资源税的纳税人是在中华人民共和国领域和管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人。

（2）在2011年11月1日前已依法订立中外合作开采陆上、海上石油资源合同的，在合同有效期内，继续缴纳矿区使用费，不缴纳资源税；合同期满后，依法缴纳资源税。

（3）对取用地表水或地下水的单位和个人征收水资源税。

2.（单选题）下列物品属于资源税征税范围的是（　）。

A.石脑油

B.大理岩

C.木制一次性筷子

D.自来水

【正确答案】B

【答案解析】选项 A，资源税对原油征税，石脑油不属于资源税的征税范围；选项C、D，木制一次性筷子、自来水不属于资源税征税范围。

【提示】资源税是一种针对自然资源开采和使用的税种。矿泉水作为一种天然矿物水，属于资源税征税范围。而自来水是由公共供水系统提供，其生产和分销通常由政府或授权机构负责，因此不属于资源税征收范围。

3.（多选题）下列属于资源税的纳税人的有（　）。

A.进口应税产品的国有企业

B.在中国境内开采并销售原煤的个人

C.在中国管辖的其他海域开采销售金属矿的单位

D.在境内开采销售原油的国有企业

E.在境内开采自用应税资源的单位

【正确答案】BCDE

【答案解析】进口环节不征收资源税。

知识点 36：水资源税纳税人和征税对象

一、纳税人

在中华人民共和国领域直接取用地表水或者地下水的单位和个人，为水资源税纳税人。

有下列情形之一的，不缴纳水资源税：

1.农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水的；

2.家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的；

3.水工程管理单位为配置或者调度水资源取水的；

4.为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取用（排）水的；

5.为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的；

6.为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的。

二、征税对象

水资源税的征税对象为地表水和地下水，不包括再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、微咸水等非常规水。

地表水是陆地表面上动态水和静态水的总称，包括江、河、湖泊(含水库、引调水工程等水资源配置工程)等水资源。

地下水是指赋存于地表以下的水。

【提示】地热、矿泉水和天然卤水按照矿产品征收资源税，不征收水资源税。

1.（单选题）下列取水行为，应缴纳水资源税的是（　）。

A.火力发电冷却取用水

B.水工程管理单位调度水资源取水

C.农村集体经济组织从本集体经济组织的水库中取用水

D.抽水蓄能发电取用水

【正确答案】A

【答案解析】选项 B、C，不缴纳水资源税；选项 D，免征水资源税。

【提示】抽水蓄能发电用水免征资源税，而火力发电用水通常需要缴纳资源税。抽水蓄能发电是利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电，其用水过程基本没有消耗，属于循环利用的性质，所以给予免征资源税的优惠政策。火力发电冷却取用水，特指为了完成“蒸汽凝结” 这个关键热力环节，而从环境中持续、大量抽取的新鲜水，因此需要缴纳资源税

2.（单选题）下列不属于水资源税征税对象的是（ ）。

A.江水

B.河水

C.海水

D.湖泊

【正确答案】C

【答案解析】水资源税的征税对象为地表水和地下水，不包括再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、微咸水等非常规水。地表水是陆地表面上动态水和静态水的总称，包括江、河、湖泊(含水库、引调水工程等水资源配置工程)等水资源。

3.（多选题）下列情形，不需要缴纳水资源税的有（　）。

A.为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的

B.家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的

C.特种取用水

D.水资源短缺地区取用水

E.疏干排水中回收利用的部分

【正确答案】AB

【答案解析】选项C、D，从高确定税额，其中特种取用水是指洗车、洗浴、高尔夫球场、滑雪场等取用水；选项E，从低确定税额。

【点评】有下列情形之一的，不缴纳水资源税：

(一)农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水的;

(二)家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的;

(三)水工程管理单位为配置或者调度水资源取水的;

(四)为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水的;

(五)为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的;

(六)为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的。

第七章　车辆购置税

知识点37：车辆购置税的征税对象和征税范围

一、纳税人

车辆购置税的纳税人为在中国境内购置应税车辆的单位和个人。

二、征税对象：应税车辆

包括：汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过150毫升的摩托车

不包括：地铁、轻轨等城市轨道交通车辆，装载机、平地机、挖掘机、推土机等轮式专用机械车，以及起重机（吊车）、叉车、电动摩托车

三、征税范围

纳税环节：登记注册前的使用环节

1.购买自用行为

2.进口自用行为

3.受赠使用行为

4.自产自用行为

5.获奖自用行为

6.其他自用行为：如拍卖、抵债、走私、罚没等

【提示 1】购置销售行为不须纳税。

【提示 2】购置已税的车辆，不再征税。

1.（2016 年单选题）下列关于车辆购置税的说法中，错误的是（　）。

A.车辆购置税属于直接税范畴

B.车辆购置税实行比例税率

C.外国公民在中国境内购置应税车辆免税

D.受赠使用的新车需要交纳车辆购置税

【正确答案】C

【答案解析】车辆购置税是以在中国境内购置规定车辆为课税对象、在特定的环节向车辆购置者征收的一种税。外国公民在中国境内购置应税车辆要正常交税。

2.（单选题）根据车辆购置税相关规定，下列车辆中属于车辆购置税征税对象的是（　）。

A.小汽车

B.挖掘机

C.电动摩托车

D.地铁

【正确答案】A

【答案解析】地铁、轻轨等城市轨道交通车辆，装载机、平地机、挖掘机、推土机等轮式专用机械车，以及起重机（吊车）、叉车、电动摩托车，不属于应税车辆。

3.（多选题）根据车辆购置税规定，下列车辆应计算缴纳车辆购置税的有（　）。

A.大客车

B.汽车挂车

C.有轨电车

D.排气量超过一百五十毫升的摩托车

E.装载机

【正确答案】ABCD

【答案解析】装载机不属于应税车辆，不缴纳车辆购置税。

知识点 38：车辆购置税应税车辆应纳税额的计算

购买自用	纳税人实际支付给销售者的全部价款，不含增值税，也不含价外费用。 计税价格＝全部价款÷（1＋增值税税率或征收率） 【提示】购置应税车辆，以发票电子信息中的不含增值税价为车辆购置税申报计税价格。纳税人依据相关规定提供其他有效价格凭证的情形除外
进口自用	组成计税价格＝（关税计税价格＋关税）÷（1－消费税税率） 【提示 1】该组价和进口增值税和消费税的组价相同 【提示 2】进口自用，是指纳税人直接从境外进口或者委托代理进口自用的应税车辆，不包括在境内购买的进口车辆
自产自用	按纳税人生产的同类应税车辆（即车辆配置序列号相同的车辆）的销售价格确定，不包括增值税。没有同类价格的，按照组成计税价格确定。 组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）/（1－消费税税率）
受赠、获奖、其他自用	计税价格：按照购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定，不包括增值税。 购置凭证是指原车辆所有人购置或者以其他方式取得应税车辆时载明价格的凭证。无法提供相关凭证的，参照同类应税车辆市场平均交易价格确定其计税价格。 原车辆所有人为车辆生产或者销售企业，未开具机动车销售统一发票的，按照车辆生产或者销售同类应税车辆的销售价格确定应税车辆的计税价格。无同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定应税车辆的计税价格。 纳税人申报的应税车辆计税价格明显偏低，又无正当理由的，由税务机关按规定核定其应纳税额

1.（单选题）王某 2025 年 5 月从汽车经销商（一般纳税人）处购买一辆小汽车自用，取得《机动车销售统一发票》，注明含增值税价款 99800 元。另支付车辆装饰费 1500 元，并取得增值税普通发票。王某应纳车辆购置税（　）元。

A.9185.84

B.8947.22

C.9230.09

D.8831.86

【正确答案】D

【答案解析】支付的车辆装饰费为价外费用，不计入计税价格中计税。应纳车辆购置税＝99800÷1.13×10%＝8831.86（元）

2.（单选题）某汽车贸易公司 2025 年 10 月进口 40 辆小轿车，海关审定的关税计税价格为 28 万元/辆，当月销售 15 辆，取得含税销售收入 660 万元；4 辆企业自用；20 辆用于投资；1 辆用于抵偿债务，抵债合同约定的含税价格为 30 万元；当月厂家赠送该汽车贸易公司一辆全新豪华汽车作为奖励自用，取得载明价格的相关凭证上注明不含增值税价格为 58 万元。该公司应纳车辆购置税（　）万元。（小轿车关税税率 28%，消费税税率 9%）

A.15.75

B.15.77

C.16.48

D.21.55

【正确答案】D

【答案解析】进口的 40 辆小轿车中，只有自用的 4 辆需要缴纳车辆购置税。因奖励而自用的全新豪华汽车需要缴纳车辆购置税。因此，该公司应纳的车辆购置税＝4×（28＋28×28%）÷（1－9%）×10%＋58×10%＝21.55（万元）。用于投资和抵债的小汽车，接受方如果是自用，车辆购置税为接受方缴纳。如果继续转赠或用于销售，车辆购置税由最终的使用者缴纳。

3.（单选题）甲公司 2025 年 7 月将接受捐赠的 8 辆乘用车自用，8 辆乘用车的市场平均交易不含税价格 100000 元/辆，乘用车消费税税率为 5%，捐赠人购置应税车辆时相关凭证载明的不含税价格为 150000 元/辆（未缴纳车辆购置税）。甲公司当月应缴纳车辆购置税为（　）元。

A.144000

B.120000

C.86400

D.60000

【正确答案】B

【答案解析】纳税人以受赠、获奖或者其他方式取得自用应税车辆的计税价格，按照购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定，不包括增值税税款。甲公司当月应缴纳车辆购置税＝150000×8×10%＝120000（元）。

第八章　环境保护税

知识点 39：环境保护税纳税人和征税对象

一、纳税人

在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。不包含政府机关、家庭和个人。

二、征税对象

包括大气污染物、水污染物、固体废物、（工业）噪声。

三、不征税项目

有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税：

1.企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的；

2.企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的。

【提示】企业事业单位和其他生产经营者贮存或者处置固体废物不符合国家和地方环境保护标准的，应纳税。

3.禽畜养殖场依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的。

1.（单选题）下列关于环境保护税的说法，不正确的是（　）。

A.我国将正式启动对挥发性有机物（VOCs）征收环境保护税的试点工作

B.直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者，除依照《环境保护税法》规定缴纳环境保护税外，应当对所造成的损害依法承担责任

C.达到省级人民政府确定的规模标准并且有污染物排放口的畜禽养殖场，应当依法缴纳环境保护税

D.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，不缴纳环境保护税

【正确答案】D

【答案解析】依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，应当缴纳环境保护税。

2.（单选题）下列各项中，不属于环境保护税征税范围的是（　）。

A.某工业企业直接向环境排放大气污染物

B.某机械制造企业直接向环境排放工业噪声

C.某化工企业直接向环境排放水污染物

D.某养殖场依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理

【正确答案】D

【答案解析】依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，不属于直接向环境排放污染物，不缴

纳环境保护税。

3.（多选题）自 2018 年 1 月 1 日起施行的《环境保护税法》中所称的应税污染物包括（　）。

A.大气污染物

B.水污染物

C.工业噪声

D.建筑噪声

E.固体废物

【正确答案】ABCE

【答案解析】所称应税污染物，是指《环境保护税法》所附《环境保护税税目税额表》、《应税污染物和当量值表》规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声（仅指工业噪声）。

知识点 40：环境保护税计税依据与应纳税额的计算

大气和水污染物：

应纳税额＝污染当量数×单位税额

污染当量数＝排放量÷污染当量值

固体废物：

固体废物排放量＝产生量－贮存量－处置量－综合利用量

应纳税额＝固定废物排放量×单位税额

纳税人有下列情形之一的，以其当期应税固体废物的产生量作为固体废物的排放量：

（1）非法倾倒应税固体废物；

（2）进行虚假纳税申报。

工业噪声：

按超过国家规定标准的分贝数确定每月税额。超标分贝不是整数值的，按四舍五入取整。

应税污染物	计税依据
应税大气污染物	污染当量数
应税水污染物	污染当量数
应税固体废物	固体废物排放量
应税噪声	超过国家规定标准的分贝数

1.（单选题）下列各项中，属于固体废物计算缴纳环境保护税计税依据的是（　）。

A.产生量

B.污染量

C.污染当量

D.排放量

【正确答案】D

【答案解析】固体废物以排放量计算缴纳环境保护税，排放量＝当期固体废物的产生量－当期固体废物的综合利用量－当期固体废物的贮存量－当期固体废物的处置量。

2.（单选题）甲企业为环境保护税的纳税人，该企业有一个污水排放口，2026 年 10 月排放总铅 600 千克，污染当量值 0.025 千克，假设当地公布的环境保护税税额为每污染当量为 3.6 元。甲企业当月应缴纳环境保护税为（　）元。

A.84000

B.86400

C.84600

D.85000

【正确答案】B

【答案解析】污染当量数＝该污染物的排放量÷该污染物的污染当量值＝600÷0.025＝24000；应缴纳环境保护税＝污染当量数×适用税额＝24000×3.6＝86400（元）。

3.（多选题）下列关于环境保护税的计税依据，表述正确的有（　）。

A.应税大气污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算

B.色度的污染当量数，以污水排放量乘以色度超标倍数再除以色度的污染当量值计算

C.畜禽养殖业水污染物的污染当量数以该畜禽养殖场的月均存栏量除以适用的污染当量值计算

D.应税固体废物的排放量为当期应税固体废物的产生量

E.应税噪声按照噪声的分贝数确定

【正确答案】ABC

【答案解析】选项 D，应税固体废物的排放量为当期应税固体废物的产生量减去当期应税固体废物贮存量、处置量、综合利用量的余额；选项 E，应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。

【点评】本题考查环境保护税计税依据和应纳税额计算。

应税污染物	计税依据	税额计算
应税大气污染物	污染当量数	应纳税额＝污染当量数×单位税额 污染当量数＝排放量÷污染当量值
应税水污染物		
应税固体废物	排放量	应纳税额＝固体废物排放量×单位税额 固体废物排放量＝产生量－贮存量－处置量－

		综合利用量
应税噪声	超过国家规定标准的分贝数	查表直接得出当月税额

第九章　烟叶税

知识点 41：烟叶税的基本规定

纳税人	在中国境内收购烟叶的单位 烟叶生产销售方不是纳税人，收购方才是烟叶税纳税人
征税范围	晾晒烟叶和烤烟叶
税率	比例形式 20%
计税依据	收购烟叶实际支付的价款总额
应纳税额	实际支付的价款总额＝收购价款＋价外补贴 ＝收购价款×（1＋10%） 【提示】计算烟叶税时的价外补贴比例固定为 10%。
纳税地点	收购地的主管税务机关
纳税义务发生时间	收购烟叶的当天
申报缴纳	烟叶税按月计征 纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报纳税

1.（单选题）烟叶税实行比例税率，税率为（　）。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 5%

【正确答案】B

【答案解析】烟叶税实行比例税率，税率为 20%。

2.（单选题）下列各项中，不符合烟叶税法规定的是（　）。

A. 在中华人民共和国境内收购烟叶的单位为烟叶税的纳税人

B. 烟叶税的征税范围为采摘的新鲜烟叶

C. 烟叶税的计税依据为纳税人收购烟叶实际支付的价款总额

D. 烟叶税的税率为 20%

【正确答案】B

【答案解析】烟叶税的征税范围为烤烟叶、晾晒烟叶。

【点评】本题考查的是烟叶税的规定。

项目	具体规定
纳税人	在中国境内收购烟叶的单位。
征税范围	烟叶：包括晾晒烟叶、烤烟叶
税率	比例税率 20%
纳税地点	烟叶收购地的主管税务机关
纳税义务发生时间	收购烟叶的当天
申报缴纳	烟叶税按月计征； 纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报纳税

3.（多选题）关于烟叶税的说法，正确的有（　）。

A.纳税义务发生月终了之日起 5 日内缴纳税款

B.征税对象为烤烟叶、晾晒烟叶

C.按月计征烟叶税

D.税率为 10％

E.纳税人为烟叶销售方

【正确答案】BC

【答案解析】选项 A，烟叶税按月计征，纳税人应当于纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报并缴纳税款；选项 D，烟叶税实行比例税率，税率为 20％；选项 E，在中华人民共和国境内收购烟叶的单位为烟叶税的纳税人，烟叶的生产销售方不是烟叶税的纳税人，烟叶的收购方是烟叶税的纳税人。

【点评】烟叶税规定

项目	具体规定
纳税人	在中国境内收购烟叶的单位
征税范围	晾晒烟叶、烤烟叶
税率	20％
计税依据	实际支付的价款总额＝收购价款＋价外补贴＝收购价款×（1＋10％）
应纳税额	应纳税额＝实际支付的价款总额×20％
纳税地点	烟叶收购地的主管税务机关

纳税义务发生时间	收购烟叶的当天
申报缴纳	烟叶税按月计征；纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报纳税

第十章　关税

知识点 42：关税纳税人、扣缴义务人及征税对象

项目	详解
纳税人	进口货物的收货人
	出口货物的发货人
	进境物品的携带人或者收件人
扣缴义务人	从事跨境电子商务零售进口的电子商务平台经营者、物流企业和报关企业，以及法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴关税税款义务的单位和个人
征税对象	准许进出口的货物、进境物品

1.（单选题）根据关税的现行政策，下列关于关税的纳税人的说法错误的是（　）。

A.携带进境的物品，携带人为纳税人

B.进口的货物，收货人为纳税人

C.进境的物品，收件人为纳税人

D.出口的货物，收货人为纳税人

【正确答案】D

【答案解析】对于出口的货物，发货人为纳税人。

【点评】关税纳税人及征税对象

项目	**内容**
纳税人	进口货物的收货人、出口货物的发货人、进境物品的携带人或者收件人
扣缴义务人	从事跨境电子商务零售进口的电子商务平台经营者、物流企业和报关企业，以及法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴关税税款义务的单位和个人
征税对象	准许进出口的货物、进境物品

2.（单选题）下列不属于关税的征税对象的是（　）。

A.出境的贸易性商品

B.入境旅客随身携带的行李物品

C.境内个人之间转让的位于境外的不动产

D.在海关放行前损毁的货物

【正确答案】C

【答案解析】选项C，关税的征税对象是准许进出口的货物和进境物品，位于境外的不动产不属于关税的征税对象。选项D，在海关放行前损毁的货物，可免征关税，但其依然是征税对象。

3.（多选题）根据关税规定，下列属于关税纳税人的有（　）。

A.进口货物的收货人

B.以邮递方式进境物品的收件人

C.从事跨境电子商务零售进口的电子商务平台经营者

D.出口货物的收货人

E.携带进境物品的携带人

【正确答案】ABE

【答案解析】选项C，从事跨境电子商务零售进口的电子商务平台经营者、物流企业和报关企业是关税的扣缴义务人；选项D，出口货物的发货人是关税的纳税人。

知识点43：关税税收优惠

（一）法定减免税

1.免税货物与物品

（1）国务院规定的免征额度内的一票货物；

（2）无商业价值的广告品和货样；

（3）进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品；

（4）在海关放行前损毁或者灭失的货物、进境物品；

（5）外国政府、国际组织无偿赠送的物资；

（境外自然人、法人、其他组织无偿慈善捐赠物资有专项优惠）

（6）中国缔结或者共同参加的国际条约、协定规定免征关税的货物、进境物品；

（7）依照有关法律规定免征关税的其他货物、进境物品。

2.减税货物与物品

（1）在海关放行前遭受损坏的货物、进境物品；

【提示】应当根据海关认定的受损程度办理。

（2）中国缔结或者共同参加的国际条约、协定规定减征关税的货物、进境物品；

（3）依照有关法律规定减征关税的其他货物、进境物品。

（二）专项优惠

目前现有的仍在有效期内的专项优惠主要涉及科教用品、残疾人专用品、慈善捐赠物资、重大技术装备、集成电路产业及软件产业、科普用品、消防救援设备、能源资源勘探开发设备、种子种源、服务贸易交易会展品、中西部国际展会进口展品、进出口商品交易会（广交会）展期内销售的进口展品。。

（三）关税特殊优惠情形

1.保税货物

保税货物复运出境的，免征关税；不复运出境转为内销的，按照规定征收关税。

加工贸易保税进口料件或者其制成品内销的，除按照规定征收关税外，还应当征收缓税利息。

2.暂时进出境货物

（1）暂时进境或者暂时出境的下列货物、物品，可以依法暂不缴纳关税，但该货物、物品应当自进境或者出境之日起 6 个月内复运出境或者复运进境；需要延长复运出境或者复运进境期限的，应当根据海关总署的规定向海关办理延期手续：

货物包括：展示、表演、比赛用品；特定活动中使用的仪器设备及交通工具等；货样；盛装货物的包装材料；非商业性货物物品等。

（2）以上所列货物、物品在规定期限内未复运出境或者未复运进境的，应当依法缴纳关税。

（3）上述规定以外的其他暂时进境的货物、物品，应当根据该货物、物品的计税价格和其在境内滞留时间与折旧时间的比例计算缴纳进口关税；该货物、物品在规定期限届满后未复运出境的，应当补足依法应缴纳的关税。

（4）上述规定以外的其他暂时出境货物，在规定期限届满后未复运进境的，应当依法缴纳关税。

3.其他特殊情形

（1）因品质、规格原因或者不可抗力，出口货物自出口之日起 1 年内原状复运进境的，不征收进口关税。

因品质、规格原因或者不可抗力，进口货物自进口之日起 1 年内原状复运出境的，不征收出口关税。

特殊情形下，经海关批准，可以适当延长以上规定的期限，具体办法由海关总署规定。

（2）因残损、短少、品质不良或者规格不符原因，进出口货物的发货人、承运人或者保险公司免费补偿或者更换的相同货物，进出口时不征收关税。被免费更换的原进口货物不退运出境或者原出口货物不退运进境的，海关应当对原进出口货物重新按照规定征收关税。

纳税人应当在原进出口合同约定的请求赔偿期限内且不超过原进出口放行之日起 3 年内，向海关申报办理免费补偿或者更换货物的进出口手续。

1.（单选题）关于关税的法定减免税，下列表述正确的是（　）。

A.无商业价值的广告品减征关税

B.在海关放行前损毁或者灭失的货物免征关税

C.外国企业无偿赠送的物资免征关税

D.关税税额在人民币 100 元以下的货物免征关税

【正确答案】B

【答案解析】无商业价值的广告品和货样、关税税额在人民币 50 元以下的一票货物、外国政府及国际组织无偿赠送的物资，免征关税。

【点评】关税免征的规定有：

（1）关税税额在人民币 50 元以下的一票货物；

（2）无商业价值的广告品和货样；

（3）外国政府、国际组织无偿赠送的物资；

（4）在海关放行前损毁或者灭失的货物、进境物品；

（5）进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品；

（6）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定规定免征关税的货物、进境物品；

（7）法律规定免征关税的其他货物、进境物品。

2.（2022 年多选题）下列进口货物予以法定减征或免征关税的有（　）。

A.在海关放行前遭受损坏的货物

B.中华人民共和国缔结或者参加的国际条约规定减征的货物

C.没有商业价值的广告品和货样

D.摄制电影使用的仪器、设备及用品

E.供安装、调试、检测设备时使用的仪器、工具

【正确答案】ABC

【答案解析】选项 D、E，属于暂时进出境货物暂不缴纳关税的情形。

【点评】本题考查关税减免税。

（一）下列进出口货物、进境物品，免征关税：

（1）国务院规定的免征额度内的一票货物；

（2）无商业价值的广告品和货样；

（3）进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品；

（4）在海关放行前损毁或者灭失的货物、进境物品；

（5）外国政府、国际组织无偿赠送的物资；

（6）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定规定免征关税的货物、进境物品；

（7）依照有关法律规定免征关税的其他货物、进境物品。

（二） 下列进出口货物、进境物品，减征关税：

（1）在海关放行前遭受损坏的货物、进境物品；

（2）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定规定减征关税的货物、进境物品；

（3）依照有关法律规定减征关税的其他货物、进境物品。

（三）暂时进境或者暂时出境的下列货物、物品，可以依法暂不缴纳关税，但该货物、物品应当自进境或者出境之日起六个月内复运出境或者复运进境；需要延长复运出境或者复运进境期限的，应当根据海关总署的规定向海关办理延期手续：

（1）在展览会、交易会、会议以及类似活动中展示或者使用的货物、物品；

（2）文化、体育交流活动中使用的表演、比赛用品；

（3）进行新闻报道或者摄制电影、电视节目使用的仪器、设备及用品；

（4）开展科研、教学、医疗卫生活动使用的仪器、设备及用品；

（5）在本款第一项至第四项所列活动中使用的交通工具及特种车辆；

（6）货样；

（7）供安装、调试、检测设备时使用的仪器、工具；

（8）盛装货物的包装材料；

（9）其他用于非商业目的的货物、物品。

3.（多选题）下列各项中，属于关税专项优惠的有（　）。

A.外国政府、国际组织无偿赠送的物资

B.残疾人专用品

C.慈善捐赠物资

D.科普用品

E.国家综合性消防救援队伍进口消防救援设备

【正确答案】BCDE

【答案解析】税法规定的专项优惠包括：符合规定的科教用品、残疾人专用品、慈善捐赠物资、重大技术装备、集成电路产业及软件产业、科普用品、国家综合性消防救援队伍进口消防救援设备、能源资源勘探开发设备、种子种源、服务贸易交易会展品、中西部国际展会进口展品、进出口商品交易会展期内销售的进口展品。

知识点 44：进口货物的计税价格

（一）成交价格估价方法

计税价格构成	进口货物的计税价格以成交价格以及该货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费为基础确定。（到岸价格 CIF） 进口货物的成交价格，是指卖方向我国境内销售该货物时买方为进口该货物向卖方实付、应付的，并按照规定调整后的价款总额，包括直接支付的价款和间接支付的价款。
成交价应符合条件	（1）对买方处置或者使用该货物不予限制，但法律、行政法规规定实施的限制、对货物转售地域的限制和对货物价格无实质性影响的限制除外。（有影响限制包括：只能用于展示或免费赠送，货物或加工为成品后只能销售给指定第三方等） （2）该货物的成交价格没有因搭售或者其他因素的影响而无法确定。 （3）卖方不得从买方直接或者间接获得因该货物进口后转售、处置或者使用而产生的任何收益，或者虽有收益但能够按照规定进行调整。 （4）买卖双方没有特殊关系，或者虽有特殊关系但未对成交价格产生影响。
应计入计税价格的费用	1.由买方负担的购货佣金以外的佣金和经纪费。 2.由买方负担的与该货物视为一体的容器费用。 3.由买方负担的包装材料费用和包装劳务费用。 4.与进口货物的生产和向中国境内销售有关的，由买方以免费或者以低于成本的方式提供，并可以按适当比例分摊的料件、工具、模具、消耗材料及类似货物的价款，以及在境外开发、设计等相关服务的费用。 5.作为该货物向中国境内销售的条件，买方必须支付的、与该货物有关的特许权使用费。 6.卖方直接或间接从买方对该货物进口后转售、处置或使用所得中获得的收益。
不计入计税价格的税费	1.厂房、机械、设备等货物进口后发生的建设、安装、装配、维修和技术服务的费用，但保修费用除外。 2.进口货物运抵境内输入地点起卸后的运输及相关费用、保险费。 3.进口关税及国内税收。

（二）进口货物计税价格估定方法

进口货物的成交价格不符合规定条件或者成交价格不能确定的，海关经了解有关情况，并与纳税人进行价格磋商后，依次以下列价格估定该货物的计税价格。

纳税人可向海关提供有关资料，申请调整 3（再销售价格估价方法）和 4（成本加成估价方法）的适用次序。

1	相同货物成交价格	与该货物同时或大约同时向中国境内销售的相同货物的成交价格
2	类似货物成交价格	与该货物同时或大约同时向中国境内销售的类似货物的成交价格
3	再销售价格估价方法	与该货物进口的同时或者大约同时，将该进口货物、相同或者类似进口货物在中国境内第一级销售环节销售给无特殊关系买方最大销售总量的单位价格，但应当扣除： （1）同等级或者同种类货物在中国境内第一级销售环节销售时通常的利润和一般费用以及通常支付的佣金； （2）进口货物运抵中国境内输入地点起卸后的运输及其相关费用、保险费； （3）进口关税及国内税收。
4	成本加成估价方法	按照下列各项总合计算的价格： （1）生产该货物所使用的料件成本和加工费用； （2）向中国境内销售同等级或者同种类货物通常的利润和一般费用； （3）该货物运抵中国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费。
5	其他估定价格的合理方法	—

1.（2017年单选题）2026年3月，某贸易公司进口一批货物，合同中约定成交价格为人民币600万元，支付境内特许销售权费用人民币10万元，卖方佣金人民币5万元。该批货物运抵境内输入地点起卸前发生的运费和保险费共计人民币8万元，该货物关税计税价格（　）万元。

A.615

B.613

C.623

D.610

【正确答案】C

【答案解析】进口货物的计税价格以成交价格以及该货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费为基础确定。支付境内特许销售权费用和卖方佣金要计入计税价格中。该货物关税计税价格＝600＋10＋5＋8＝623（万元）。

【提示】由买方负担的除购货佣金以外的佣金和经纪费。“购货佣金”指买方为购买进口货物向自己的采购代理人支付的劳务费用（不计入成本）。

卖方佣金是支付给卖方代理人的佣金，实际也是购买货物的一项支出（计入成本）。

2.（单选题）关于关税的计税价格，下列表述中正确的是（　）。

A.由买方负担的购货佣金计入计税价格中

B.与进口货物视为一体的容器费用，不计入计税价格

C.由买方负担的经纪费用应计入计税价格中

D.设备进口后发生的安装费用，应计入计税价格中

【正确答案】C

【答案解析】选项A，由买方负担的购货佣金不计入计税价格中；选项B，与进口货物视为一体的容器费用，应计入计税价格；选项D，设备进口后发生的安装费用，不应计入计税价格中。

【点评】本题考查关税的计税价格，总结如下：

进口货物的下列费用应当计入计税价格：

（1）由买方负担的购货佣金以外的佣金和经纪费；

（2）由买方负担的与该货物视为一体的容器的费用；

（3）由买方负担的包装材料费用和包装劳务费用；

（4）与该货物的生产和向中华人民共和国境内销售有关的，由买方以免费或者以低于成本的方式提供并可以按适当比例分摊的料件、工具、模具、消耗材料及类似货物的价款，以及在中华人民共和国境外开发、设计等相关服务的费用；

（5）作为该货物向中华人民共和国境内销售的条件，买方必须支付的、与该货物有关的特许权使用费；

（6）卖方直接或者间接从买方获得的该货物进口后转售、处置或者使用的收益。

进口时在货物的价款中列明的下列费用、税收，不计入该货物的计税价格：

（1）厂房、机械、设备等货物进口后进行建设、安装、装配、维修和技术服务的费用，但保修费用除外；

（2）进口货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸后的运输及其相关费用、保险费；

（3）进口关税及国内税收。

3.（单选题）进口货物的价格不符合成交价格条件或者成交价格不能确定的，海关应当依顺序估定计税价格，下列不属于海关估价方法的是（　）。

A.相同货物成交价格估价方法

B.类似货物成交价格估价方法

C.再销售价格估价方法

D.最低限价估价方法

【正确答案】D

【答案解析】进口货物的成交价格不能确定的，海关经了解有关情况，并与纳税人进行价格磋商后，依次以下列价格估定该货物的计税价格：

（1）相同货物的成交价格估价方法：指与该货物同时或者大约同时向中华人民共和国境内销售的相同货物的成交价格；

（2）类似货物的成交价格估价方法：指与该货物同时或者大约同时向向中华人民共和国境内销售的类似货物的成交价格；

（3）再销售价格估价方法：指与该货物进口的同时或者大约同时，将该进口货物、相同或者类似进口货物在中华人民共和国境内第一级销售环节销售给无特殊关系买方最大销售总量的单位价格，但应扣除相关规定的项目；

（4）成本加成估价方法：指按照生产该货物所使用的料件成本和加工费用，向中华人民共和国境内销售同等级或者同种类货物通常的利润和一般费用，该货物运抵中华人民共和国境内输人地点起卸前的运输及其相关费用、保险费的总和计算的价格；

（5）其他估定价格的合理方法。

知识点 45：法律责任和权益保护

复议前置	纳税人、扣缴义务人、担保人对海关确定纳税人、商品归类、货物原产地、纳税地点、计征方式、计税价格、适用税率或者汇率，决定减征或者免征税款，确认应纳税额、补缴税款、退还税款以及加收滞纳金等征税事项有异议的，应当依法先向上一级海关申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起行政诉讼。
可复议或诉讼	当事人对海关作出的上述征税事项以外的行政行为不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起行政诉讼。
行政复议申请	公民、法人或者其他组织认为海关行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。 公民、法人或者其他组织认为海关的行政行为所依据的规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时可以一并提出对该规范性文件的审查申请。
复议机关机构	（1）海关总署、直属海关是海关行政复议机关，依照规定履行行政复议职责。 （2）海关总署、直属海关负责法治工作的机构是海关行政复议机构，依照规定办理行政复议事项。 （3）对海关行政行为不服的，向作出该行政行为的海关的上一级海关提出行政复议申请。对海关总署作出的行政行为不服的，向海关总署提出行政复议申请。

复议受理	海关行政复议机关应当自收到行政复议申请之日起5日内进行审查。 对符合《行政复议法》规定的受理条件的，海关行政复议机关应当受理，并制发《行政复议申请受理通知书》和《行政复议答复通知书》分别送达申请人和被申请人。 对不符合受理条件的，海关行政复议机关不予受理，制发《行政复议申请不予受理决定书》，并送达申请人。
行政复议案件审理	（1）适用普通程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定； （2）适用简易程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起30日内作出行政复议决定。
转诉讼	申请人不服海关行政复议决定或者海关行政复议机关受理后超过行政复议期限不作答复的，申请人可以自收到决定书之日起或者行政复议期限届满之日起15日内，依法向人民法院提起行政诉讼。

1.（单选题）公民、法人或者其他组织认为海关行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起一定期限内提出行政复议申请。该期限为（　）日。

A.15

B.60

C.30

D.90

【正确答案】B

【答案解析】公民、法人或者其他组织认为海关行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起60日内提出行政复议申请。

2.（单选题）根据关税规定，申请人对海关复议决定不服的，可以自收到决定书之日起一定期限内向人民法院提起诉讼，该期限为（　）日。

A.15

B.30

C.60

D.90

【正确答案】A

【答案解析】申请人不服海关行政复议决定的，可以自收到决定书之日起15日之内，依法向人民法院提起诉讼。

3.（多选题）关于海关行政复议的说法，正确的有（　）。

A.海关行政复议机关应当自收到行政复议申请之日起 5 日内进行审查

B.适用简易程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起 15 日内作出行政复议决定

C.适用普通程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定

D.对不符合受理条件的复议申请，海关行政复议机关不予受理，制发《行政复议申请不予受理决定书》，并送达申请人

E.对符合《行政复议法》规定的受理条件的复议申请，海关行政复议机关应当受理，并制发《行政复议申请受理通知书》和《行政复议答复通知书》分别送达申请人和被申请人

【正确答案】ACDE

【答案解析】选项 B，适用简易程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起 30 日内作出行政复议决定。

第十一章　社会保险费

知识点 46：基本养老保险费、基本医疗保险费

基本养老保险	企业职工	单位：企业职工个人缴费基数之和×16%
		职工：本人上年月平均工资×8% （缴费基数以本省上年平均工资的 60%为下限，300%为上限）
		灵活就业人员：本省上年平均工资的 60% ～ 300% 范围内选择×20%
	机关事业单位	单位：16% 工作人员：8%
	城乡居民	个人自愿，按年以固定费额缴费 保险基金：个人缴费+集体补助+政府补贴
基本医疗保险	职工	单位：职工工资总额×6%左右 职工：本人上年月平均工资×2% 灵活就业：不统一
	城乡居民	以自然人个人名义缴费 实行个人缴费与财政补助相结合的筹资方式

1.（单选题）某企业 2026 年 1 月企业职工基本养老保险职工个人缴费基数之和为 600 万元。该企业当月应缴纳企业职工基本养老保险费为（　）万元。

A.48

B.60

C.96

D.120

【正确答案】C

【答案解析】自 2021 年起，用人单位养老保险费缴费基数统一为本单位职工个人缴费基数之和。单位应缴费额＝600×16%＝96（万元）。

2.（单选题）下列关于机关事业单位工作人员基本养老保险费的表述中，正确的是（　）。

A.仅由工作人员个人缴纳，单位不缴费

B.参保范围包括机关事业单位编制内工作人员

C.单位缴费比例为 8%，个人缴费比例为 16%

D.个人缴费基数不设置上下限

【正确答案】B

【答案解析】选项 A,机关事业单位工作人员基本养老保险由单位和编制内工作人员共同负担；选项 C，单位缴费比例为 16%，个人缴费比例为 8%；选项 D,个人缴费基数同样设置上下限。

3.（单选题）根据基本医疗保险费的规定，职工个人缴纳基本医疗保险费的缴费比例一般为本人工资收入的（　）。

A.1%

B.2%

C.8%

D.16%

【正确答案】B

【答案解析】职工个人缴纳基本医疗保险费的缴费比例一般为本人工资收入的 2%。

第十二章　非税收入

知识点 47：教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金

一、教育费附加和地方教育附加

费率（征	教育费附加 3%

收率）	地方教育附加 2%
其他规定	与城市建设维护税相同

二、文化事业建设费

缴费义务人	在中国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位，以及在中国境内提供娱乐服务的单位和个人。 【提示 1】广告媒介单位和户外广告经营单位，是指发布、播映、宣传、展示户外广告和其他广告的单位，以及从事广告代理服务的单位。 【提示 2】广告服务的缴费主体不包括个人，而娱乐服务的缴费主体包括个人。
扣缴义务人	中国境外的广告媒介单位和户外广告经营单位在境内提供广告服务，在境内未设有经营机构的，以广告服务接受方为文化事业建设费的扣缴义务人。 【提示】境内提供娱乐服务，无扣缴义务人。
征收范围	广告服务，具体指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。 包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 【提示】不包括广告设计、广告制作、广告位出租等。
	娱乐服务，是指为娱乐活动同时提供场所和服务的业务。 具体包括：歌厅、舞厅、夜总会、酒吧、台球、高尔夫球、保龄球、游艺（包括射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖）。
计费方法	应缴费额＝计费销售额×3%
扣缴方法	应扣缴费额＝支付的广告服务含税价款×3%
计费销售额	（1）广告服务计费销售额，为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人减除价款的，应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证，否则不得减除。 （2）娱乐服务计费销售额，为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用。 【提示】计费销售额及广告服务中的减除额均为含增值税金额。

优惠政策	（1）增值税小规模纳税人中月销售额不超过 2 万元（按季纳税 6 万元）的企业和非企业性单位提供的应税服务（广告服务+娱乐服务），免征文化事业建设费。 （2）未达到增值税起征点的缴纳义务人，免征文化事业建设费。 【提示】自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生应税交易，增值税起征点标准如下： ①以一个月为一个计税期间的，起征点为月销售额 10 万元。以一个季度为一个计税期间的，起征点为季度销售额 30 万元。 ②按次纳税的，起征点为每次（日）销售额 1000 元。一日内发生多次应税交易的，按日适用起征点标准。 （3）自 2019 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的 50%减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）决定在应缴费额 50%的幅度内减征。
征收管理	（1）缴纳义务发生时间、缴费地点、期限与增值税相同。 （2）扣缴义务发生时间为缴纳义务人增值税纳税义务发生时间。 （3）扣缴义务人应向其机构所在地或居住地主管税务机关申报缴纳其扣缴的文化事业建设费。

三、残疾人就业保障金

（一）概述	为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活的资金。	
（二）缴费人	未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）	
（三）征收范围	用人单位安排残疾人就业达不到其所在地省级政府规定比例的，应当缴纳残保金。	用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%（具体省级政府确定）
（四）计费方法	年缴纳额＝（上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例－上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资（或当地社会平均工资的 2 倍，取低值）	
	相关规定 （1）上年用人单位在职职工：用人单位在编人员或依法与用人单位签订 1 年以上（含 1 年）劳动合同（服务协议）的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派	

	遣用工的，计入派遣单位在职职工人数。
	（2）上年用人单位实际安排的残疾人就业人数： ①用人单位将残疾人录用为在编人员或依法与就业年龄段内的残疾人签订 1 年以上（含 1 年）劳动合同（服务协议），且实际支付的工资不低于当地最低工资标准，并足额缴纳社会保险费的，方可计入用人单位所安排的残疾人就业人数。 ②劳务派遣方式接受残疾人在本单位就业的，由派遣单位和接受单位通过签订协议的方式协商一致后，将残疾人人数计入其中一方的实际安排残疾人就业人数和在职职工人数，不得重复计算。 （3）上年用人单位在职职工年平均工资，按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。计算口径以国家统计局指标解释为准。 （4）上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数，以公式计算结果为准，可以不是整数。 （5）残保金征收标准上限，按照当地社会平均工资的 2 倍执行。
（五）优惠政策	1.小微企业减免： ①工商登记（现为市场主体登记）注册之日起 3 年内，对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数 20 人以下（含 20 人）的小微企业，免征残保金。 ②自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，在职职工人数在 30 人（含）以下的企业，暂免征收残保金。
	2.分档征收： 自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对残保金实行分档减缴政策。其中：①用人单位安排残疾人就业比例达到 1%（含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的 50%缴纳残保金；②用人单位安排残疾人就业比例在 1%以下的，按规定应缴费额的 90%缴纳残保金。
	3.困难减免： 用人单位遇不可抗力自然灾害或其他突发事件遭受重大直接经济损失，可以申请减免或者缓缴残保金。具体办法由各省、自治区、直辖市财政部门规定。 用人单位申请减免残保金的最高限额不得超过 1 年的残保金应缴额，申请缓缴残保金的最长期限不得超过 6 个月。

1.（单选题）下列关于教育费附加减免的说法，正确的是（　）。

A.对进口的产品征收增值税的同时征收教育费附加

B.对出口产品退还增值税的同时退还教育费附加

C.自2023年1月1日至2027年12月31日，自主就业退役士兵从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年内按每户每年24000元为限额依次扣减当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税

D.对国家重大水利工程建设基金免征教育费附加

【正确答案】D

【答案解析】选项A和B，城市维护建设税及其附加是进口不征，出口不退的。选项C，自2023年1月1日至2027年12月31日，自主就业退役士兵从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年（36个月）内按每户每年20000元为限额依次扣减当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。

2.（单选题）下列不属于文化事业建设费缴费人的是（　）。

A.境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位

B.境内提供娱乐服务的个人

C.境内提供娱乐服务的单位

D.境内提供广告服务的广告媒介个人和户外广告经营个人

【正确答案】D

【答案解析】文化事业建设费缴费人为在中国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位；中国境内提供娱乐服务的单位和个人。不包括在中国境内提供广告服务的广告媒介个人和户外广告经营个人。

3.（单选题）某企业2025年在职职工人数为30人，并未安置残疾人，2025年企业在职职工年平均工资7万元，2025年当地职工年均工资为5万元。企业所在省规定的安排残疾人就业比例是1.5%。该企业应缴纳2025年度残疾人就业保障金为（　）元。

A.31500

B.28350

C.15750

D.0

【正确答案】D

【答案解析】根据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（财政部公告2019年第98号）《财政部关于延续残疾人就业保障金优惠政策的公告》（财政部公告2023年第8号）自2020年1月1日起至2027年12月31日，对在职职工人数在30人（含）以下的企业，暂免征收残疾人就业保障金。该企业符合暂免征收残疾人就业保障金条件。

假设当地政府规定的安置残疾人的比例为1.5%，该企业在职人数在30人以上的企业，如果该企业安置残

疾人的比例高于 1%但是小于 1.5%比例，则是减按 50%计算缴纳残保金的。如果该企业安置残疾人的比例低于 1%的比例则是按 90%比例计算缴纳残保金的。